



VADEMEQ

Legislação Administrativa

Incluindo:

- ✓ Legislação extravagante
- ✓ Súmulas dos tribunais superiores
- ✓ Decisões relevantes (STF, STJ, TST)
- ✓ Otimização por destaques e cores
- ✓ Tabelas e mnemônicos

atualizado
2026

Aviso sobre Direitos Autorais

Caro aluno,

Este material, elaborado com muito cuidado e empenho pelo professor Breno Lenza Cardoso, **é protegido pela Legislação de Direitos Autorais** (Lei nº 9.610/1998).

Ao adquirir o curso, você tem acesso a este conteúdo para seu uso e estudo **pessoal**. Por isso, pedimos que **não compartilhe, reproduza ou distribua este material**, no todo ou em parte, sem autorização.

O **compartilhamento** ou **uso indevido** pode gerar responsabilização civil e penal, conforme previsto em lei.

Agradecemos por respeitar e valorizar o trabalho intelectual por trás deste material. Isso ajuda a manter a qualidade e a continuidade do nosso projeto educacional.

Bons estudos!

Equipe do MEQ

Lei nº 8.112/90 – Servidores Públicos Federais

Título I.....	6
Capítulo Único - Das Disposições Preliminares	6
Título II - Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição	6
Capítulo I - Do Provimento.....	6
Seção I - Disposições Gerais.....	6
Seção II - Da Nomeação.....	9
Seção III - Do Concurso Público.....	10
Seção IV – Da Posse e do Exercício	11
Seção V - Da Estabilidade	16
Seção VI - Da Transferência	17
Seção VII - Da Readaptação.....	17
Seção VIII - Da Reversão	17
Seção IX - Da Reintegração.....	19
Seção X - Da Recondução	20
Seção XI - Da Disponibilidade e do Aproveitamento.....	20
Capítulo II - Da Vacância.....	21
Capítulo III - Da Remoção e da Redistribuição.....	23
Seção I - Da Remoção	23
Seção II - Da Redistribuição	24
Capítulo IV - Da Substituição	25
Título III - Dos Direitos e Vantagens	26
Capítulo I - Do Vencimento e da Remuneração	26
Capítulo II - Das Vantagens	30
Seção I - Das Indenizações.....	31
Seção II - Das Gratificações e Adicionais	36
Capítulo III - Das Férias.....	42
Capítulo IV - Das Licenças.....	43
Seção I - Disposições Gerais.....	43
Seção II - Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família	44
Seção III - Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge	45
Seção IV - Da Licença para o Serviço Militar.....	45
Seção V - Da Licença para Atividade Política.....	46
Seção VI - Da Licença para Capacitação.....	46
Seção VII - Da Licença para Tratar de Interesses Particulares	46

<i>Seção VIII - Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista</i>	<i>47</i>
<i>Capítulo V - Dos Afastamentos</i>	<i>47</i>
<i>Seção I - Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade.....</i>	<i>47</i>
<i>Seção II - Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo</i>	<i>49</i>
<i>Seção III - Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior</i>	<i>49</i>
<i>Seção IV - Do Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País</i>	<i>50</i>
<i>Capítulo VI - Das Concessões</i>	<i>51</i>
<i>Capítulo VII - Do Tempo de Serviço.....</i>	<i>52</i>
<i>Capítulo VIII - Do Direito de Petição</i>	<i>55</i>
<i>Título IV - Do Regime Disciplinar</i>	<i>56</i>
<i>Capítulo I - Dos Deveres.....</i>	<i>56</i>
<i>Capítulo II - Das Proibições</i>	<i>57</i>
<i>Capítulo III - Da Acumulação</i>	<i>60</i>
<i>Capítulo IV - Das Responsabilidades.....</i>	<i>60</i>
<i>Capítulo V - Das Penalidades.....</i>	<i>62</i>
<i>Título V - Do Processo Administrativo Disciplinar.....</i>	<i>71</i>
<i>Capítulo I - Disposições Gerais.....</i>	<i>71</i>
<i>Capítulo II - Do Afastamento Preventivo</i>	<i>72</i>
<i>Capítulo III - Do Processo Disciplinar</i>	<i>73</i>
<i>Seção I - Do Inquérito</i>	<i>75</i>
<i>Seção II - Do Julgamento</i>	<i>77</i>
<i>Seção III - Da Revisão do Processo.....</i>	<i>79</i>
<i>Título VI - Da Seguridade Social do Servidor.....</i>	<i>81</i>
<i>Capítulo I - Disposições Gerais.....</i>	<i>81</i>
<i>Capítulo II - Dos Benefícios</i>	<i>83</i>
<i>Seção I - Da Aposentadoria</i>	<i>83</i>
<i>Seção II - Do Auxílio-Natalidade</i>	<i>85</i>
<i>Seção III - Do Salário-Família</i>	<i>85</i>
<i>Seção IV - Da Licença para Tratamento de Saúde</i>	<i>86</i>
<i>Seção V - Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade</i>	<i>87</i>
<i>Seção VI - Da Licença por Acidente em Serviço</i>	<i>88</i>
<i>Seção VII - Da Pensão</i>	<i>89</i>
<i>Seção VIII - Do Auxílio-Funeral.....</i>	<i>93</i>
<i>Seção IX - Do Auxílio-Reclusão.....</i>	<i>94</i>
<i>Capítulo III - Da Assistência à Saúde.....</i>	<i>94</i>

<i>Capítulo IV - Do Custeio</i>	<i>95</i>
<i>Título VII</i>	<i>95</i>
<i>Capítulo Único - Da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público</i>	<i>95</i>
<i>Título VIII</i>	<i>95</i>
<i>Capítulo Único - Das Disposições Gerais.....</i>	<i>95</i>
<i>Título IX.....</i>	<i>96</i>
<i>Capítulo Único - Das Disposições Transitórias e Finais</i>	<i>96</i>

Lei nº 8.112/90 – Servidores Públicos Federais

Título I

Capítulo Único - Das Disposições Preliminares

Art. 1º Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, **inclusive** as em regime especial, e das fundações públicas federais.

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, **servidor** é a pessoa legalmente investida em cargo público.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

Art. 3º **Cargo público** é o **conjunto de atribuições e responsabilidades** previstas na estrutura organizacional que **devem** ser cometidas a um servidor.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, **são criados por lei**, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em **caráter efetivo** ou **em comissão**.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

Art. 4º É **proibida** a prestação de serviços gratuitos, **salvo os casos previstos em lei**.

Título II - Do Provimento, Vacância, Remoção, Redistribuição e Substituição

Capítulo I - Do Provimento

Seção I - Disposições Gerais

Art. 5º São **requisitos básicos** para investidura em cargo público:



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

I - a nacionalidade brasileira;

II - o gozo dos direitos políticos;

III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais;

IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

V - a idade mínima de dezoito anos;



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

VI - aptidão física e mental.

§ 1º As atribuições do cargo **podem** justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei.

Súmula Vinculante 44. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público.

STF. Súmula 14. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público.

STF. Súmula 683. O limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido.

§ 2º Às pessoas **portadoras de deficiência** é assegurado o **direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras**; para tais pessoas serão **reservadas até 20% (vinte por cento)** das vagas oferecidas no concurso.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022)

CF/88, art. 37, VIII. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão.

STJ - AREsp 2.397.514 (Info 796)

A aplicação do percentual de reserva de vagas para candidatos com deficiência que resulta em número fracionário enseja o seu arredondamento para o inteiro imediatamente superior. AREsp 2.397.514-SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 21/11/2023

§ 3º As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais **poderão** prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas **estrangeiros**, de acordo com as normas e os procedimentos desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.515, de 20.11.97)

Art. 6º O **provimento** dos cargos públicos far-se-á **mediante ato da autoridade competente de cada Poder**.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022)

Art. 7º A **investidura** em cargo público **ocorrerá com a posse**.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-16/FGV (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

Art. 8º São formas de **provimento** de cargo público:

I - **nomeação**;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

II - **promoção**;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022); TRT-4/FCC (2022)

III - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

IV - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

V - **readaptação**;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

VI - **reversão**;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

VII - **aproveitamento**;

VIII - **reintegração**;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

IX - **recondução**.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

PROVIMENTO			
Originário C/ posse	Nomeação	Cargo efetivo	
		Cargo em comissão	
Derivado S/ posse	Vertical	Promoção	Evolução na carreira
	Horizontal	Readaptação	Cargo compatível com a limitação
	Reingresso	Reversão	A pedido ou compulsória
		Aproveitamento	Servidor em disponibilidade retorna à atividade
		Reintegração	Demissão invalidez judicialmente
		Recondução	Inabilitação em estágio probatório ou reintegração do anterior ocupante

Seção II - Da Nomeação

Art. 9º A **nomeação** far-se-á:



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

I - em caráter **efetivo**, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

II - em **comissão**, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Parágrafo único. O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial **poderá** ser nomeado para ter exercício, **interinamente**, em **outro cargo de confiança**, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que **deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de **provimento efetivo** depende de prévia habilitação em concurso público de **provas ou de provas e títulos**, obedecidos a ordem de classificação e o prazo de sua validade.

Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela **lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na Administração Pública Federal e seus regulamentos**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Seção III - Do Concurso Público

Art. 11. O concurso será de **provas ou de provas e títulos**, podendo ser realizado em duas etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, **condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)
(Regulamento)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

Art. 12. O concurso público terá validade de **até 2 (dois) anos**, podendo ser prorrogado **uma única vez**, por igual período.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 1º O prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão **fixados em edital**, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 2º Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com **prazo de validade não expirado**.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

STF. Súmula 15. Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato aprovado tem direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da classificação.

STF. Súmula 16. Funcionário nomeado por concurso tem direito à posse.

STF. Súmula 17. A nomeação de funcionário sem concurso pode ser desfeita antes da posse.

STF. Súmula 684. É inconstitucional o veto não motivado à participação de candidato a concurso público

Seção IV – Da Posse e do Exercício

Art. 13. A **posse** dar-se-á pela **assinatura do respectivo termo**, no qual **deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei.**



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 1º A posse ocorrerá no **prazo de trinta dias** contados da publicação do ato de provimento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 2º Em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I, III e V do art. 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, IV, VI, VIII, alíneas "a", "b", "d", "e" e "f", IX e X do art. 102, o prazo será **contado do término do impedimento**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3º A posse **poderá** dar-se mediante **procuração específica**.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 4º Só haverá posse nos casos de provimento de **cargo por nomeação**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-19/INSTITUTO AOCP (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 5º No ato da posse, o servidor apresentará **declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública**.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-14/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 6º Será tornado **sem efeito** o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no § 1º deste artigo.



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

Art. 14. A posse em cargo público dependerá de **prévia inspeção médica oficial**.



JÁ CAIU: TRT-10/CEBRASPE (2025); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

Parágrafo único. Só **poderá** ser empossado aquele que for **julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo**.

Art. 15. **Exercício** é o **efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 1º É de **quinze dias** o prazo para o servidor empossado em cargo público **entrar em exercício**, contados da data da posse. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 2º O servidor será **exonerado** do cargo ou será **tornado sem efeito** o ato de sua designação para função de confiança, se **não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo**, observado o disposto no art. 18. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

§ 3º À autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 4º O início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a trinta dias da publicação. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

NUNCA MAIS CONFUNDA

POSSE	EXERCÍCIO
30 dias contados da publicação do ato de provimento	Em até 15 dias contados da posse
Se não tomar posse: o ato de provimento fica sem efeito	Se não entrar em exercício: será exonerado ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para função de confiança

Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor.

Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual.

Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 1º Na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2º É facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

Art. 19. Os servidores cumprirão **jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos**, respeitada a **duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas** e observados os limites mínimo e máximo de **seis horas** e **oito horas** diárias, respectivamente. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)

§ 1º O ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no art. 120, **podendo ser convocado sempre que houver interesse da Administração**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2º O disposto neste artigo **não se aplica** a duração de trabalho estabelecida em leis especiais. (Incluído pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)

Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor **nomeado para cargo de provimento efetivo** ficará sujeito a estágio probatório por período de **24 (vinte e quatro) meses**, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores: (vide EMC nº 19)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

CF/88, Art. 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

I - assiduidade;

II - disciplina;

III - capacidade de iniciativa;

IV - produtividade;

V - responsabilidade.

§ 1º **4 (quatro) meses** antes de findo o período do estágio probatório, será submetida à **homologação da autoridade competente a avaliação do desempenho do servidor**, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022)

§ 2º O servidor não aprovado no estágio probatório será **exonerado** ou, se estável, **reconduzido** ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do art. 29.



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-4/FCC (2022)

§ 3º O servidor em estágio probatório **poderá** exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente **poderá** ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de Natureza Especial, cargos de provimento em comissão do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 4º Ao servidor em estágio probatório somente **poderão** ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-19/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

LICENÇAS DURANTE O ESTÁGIO PROBATÓRIO

Há permissão	Não há permissão (MA-TRA-CA)
Licença para o serviço militar	Licença para o mandato classista
Licença maternidade e paternidade	Licença para tratar de interesses particulares
Licença para tratamento de saúde	Licença para capacitação
Licença por acidente em serviço	-
Afastamento para mandato eletivo	-
Afastamento para estudo ou missão no exterior	-

LICENÇAS PERMITIDAS COM O ESTÁGIO PROBATÓRIO SUSPENSO

Licença por motivo de doença em pessoa da família	Licença pelo afastamento do cônjuge/companheiro
Licença para atividade política	Afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe
Afastamento para participar de curso de formação exigido para ingresso em outro cargo na administração pública federal	

§ 5º O estágio probatório ficará **suspenso** durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, § 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

NUNCA MAIS CONFUNDA	
Licenças	Afastamentos
Por motivo de doença em pessoa da família	Servidor investido em mandato eletivo quando para mandato federal, estadual ou distrital ou investido no mandato de prefeito
Atividade política	Para estudo ou missão oficial para fora do País desde que autorizado
Por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro	Para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com perda total da remuneração
Para serviço militar	Para participar do curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal
Licença sem remuneração durante o período que mediar entre sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral	-

Seção V - Da Estabilidade

Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá **estabilidade** no serviço público ao **completar 2 (dois) anos de efetivo exercício**.

CF/88, Art. 41. São estáveis após 3 anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

ESTABILIDADE – REQUISITOS	
Aprovação em concurso público	Cargo de provimento efetivo
3 anos de efetivo exercício	Aprovação em avaliação especial de desempenho por comissão instituída para essa finalidade

Art. 22. O servidor estável só **perderá o cargo** em virtude de **sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa**.

PERDA DO CARGO	
Em virtude de sentença judicial transitada em julgado	Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa
Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa	Por excesso de despesas conforme art. 169, §4º, CF/88

Seção VI - Da Transferência

Art. 23. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Seção VII - Da Readaptação

Art. 24. **Readaptação** é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a **limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica**.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-19/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 1º Se julgado **incapaz** para o serviço público, o readaptando será **aposentado**.

§ 2º A readaptação será efetivada em **cargo de atribuições afins**, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos e, na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-24/FGV (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-8/CEBRASPE (2023); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-13/FGV (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

Seção VIII - Da Reversão (Regulamento Dec. nº 3.644, de 30.11.2000)

Art. 25. **Reversão** é o retorno à atividade de servidor aposentado: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-24/FGV (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-18/FCC (2023); TRT-8/CEBRASPE (2023); TRT-12/FCC (2023); TRT-19/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

I - por **invalidez**, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria; ou (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-19/FCC (2022); TRT-19/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

II - no **interesse da administração**, desde que: (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-5/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-8/CEBRASPE (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

a) **tenha solicitado a reversão;**

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

b) **a aposentadoria tenha sido voluntária;**
(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

c) **estável quando na atividade;**

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

d) **a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação;** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

e) **haja cargo vago.**

(Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

§ 1º A reversão far-se-á no **mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

§ 2º **O tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado** para concessão da aposentadoria. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

§ 3º No caso do inciso I, **encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga.** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

§ 4º **O servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria.** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

§ 5º O servidor de que trata o inciso II somente terá os **proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos cinco anos no cargo.** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

§ 6º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

Art. 26. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

Art. 27. **Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos de idade.**



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-19/INSTITUTO AOCF (2022)

REVERSÃO	
Compulsória	A pedido
Aplicável aos aposentados por invalidez	Aplicável aos aposentados voluntariamente
Ato vinculado	Ato discricionário
Não é necessário que o servidor fosse estável	O servidor deveria ser estável na data da aposentadoria
Estando o cargo ocupado, exercerá suas atividades como excedente	Somente se houver cargo vago
O novo tempo de contribuição será considerado quando o servir obtiver nova aposentadoria	O novo tempo de contribuição só será considerado se o servidor permanecer por pelo menos 5 anos no cargo após a reversão
Pode ocorrer a qualquer momento	Pode ocorrer se a aposentadoria tiver ocorrido nos últimos 5 anos
Vedada caso o aposentado já tiver completado 70 anos	Vedada caso o aposentado já tiver completado 70 anos

Seção IX - Da Reintegração

Art. 28. A **reintegração** é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-24/FGV (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-8/CEBRASPE (2023); TRT-12/FCC (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-19/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOCF (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

§ 1º Na hipótese de o cargo ter sido extinto, **o servidor ficará em disponibilidade**, observado o disposto nos arts. 30 e 31.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 2º Encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será **reconduzido** ao cargo de origem, **sem direito à indenização** ou **aproveitado em outro cargo**, ou, ainda, **posto em disponibilidade**.

Seção X - Da Recondução

Art. 29. **Recondução** é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de:



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-8/CEBRASPE (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-19/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOCF (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

I - inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-13/FGV (2022); TRT-19/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOCF (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

II - reintegração do anterior ocupante.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-19/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no art. 30.

Seção XI - Da Disponibilidade e do Aproveitamento

Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á **mediante aproveitamento obrigatório** em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-24/FGV (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-8/CEBRASPE (2023); TRT-18/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-17/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

Art. 31. O órgão Central do Sistema de Pessoal Civil determinará o **imediato aproveitamento** de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal.

Parágrafo único. Na hipótese prevista no § 3º do art. 37, o servidor posto em disponibilidade **poderá** ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal - SIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. (Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 32. Será **tornado sem efeito o aproveitamento** e **cassada a disponibilidade** se o servidor **não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.**

NUNCA MAIS CONFUNDA	
Reversão	Retorno à atividade de servidor aposentado quando atendidos os requisitos legais
Readaptação	Investidura do servidor público em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica
Reintegração	Reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada a sua demissão por decisão administrativa ou judicial
Recondução	Retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo ou reintegração do anterior ocupante
Aproveitamento	O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado

Capítulo II - Da Vacância

Art. 33. A **vacância** do cargo público decorrerá de:



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOC (2022)

I - **exoneração**;

II - **demissão**;

III - **promoção**;



JÁ CAIU: TRT-19/INSTITUTO AOC (2022); TRT-4/FCC (2022)

IV - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

V - (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

VI - **readaptação**;



JÁ CAIU: TRT-19/INSTITUTO AOCP (2022); TRT-4/FCC (2022)

VII - aposentadoria;



JÁ CAIU: TRT-19/INSTITUTO AOCP (2022)

VIII - posse em outro cargo inacumulável;



JÁ CAIU: TRT-19/INSTITUTO AOCP (2022)

IX - falecimento.

CUIDADO: lembre-se do mnemônico: **PADRE PF**

NUNCA MAIS CONFUNDA	
PROVIMENTO – “REI REPARA NO RECO”	VACÂNCIA – “PADRE PF”
I - nomeação;	I - exoneração;
II - promoção;	II - demissão;
V - readaptação;	III - promoção;
VI - reversão;	VI - readaptação;
VII - aproveitamento;	VII - aposentadoria;
VIII - reintegração;	VIII - posse em outro cargo inacumulável;
IX - recondução.	IX - falecimento.

Art. 34. A **exoneração** de cargo efetivo dar-se-á a pedido do servidor, ou de ofício.

Parágrafo único. A exoneração **de ofício** dar-se-á:

I - quando não satisfeitas as condições do estágio probatório;



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

II - quando, tendo tomado posse, o servidor não entrar em exercício no prazo estabelecido.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-21/FCC (2023); TRT-4/FCC (2022)

Art. 35. A **exoneração de cargo em comissão** e a **dispensa de função de confiança** dar-se-á:
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

I - a **juízo da autoridade competente**;

II - a **pedido do próprio servidor**.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Capítulo III - Da Remoção e da Redistribuição

Seção I - Da Remoção

Art. 36. **Remoção** é o **deslocamento do servidor**, a pedido ou de ofício, no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-12/FCC (2023); TRT-16/FGV (2022); TRT-19/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOC (2022); TRT-4/FCC (2022)

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, entende-se por **modalidades de remoção**:
(Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023)

I - **de ofício, no interesse da Administração**; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023)

II - **a pedido, a critério da Administração**; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023)

III - **a pedido, para outra localidade, independentemente do interesse da Administração**; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-1/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-16/FGV (2022)

a) para **acompanhar cônjuge ou companheiro**, também servidor público civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, que **foi deslocado no interesse da Administração**; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

b) por **motivo de saúde** do servidor, cônjuge, companheiro ou dependente que viva às suas expensas e conste do seu assentamento funcional, condicionada à comprovação por junta médica oficial; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025)

c) em virtude de **processo seletivo promovido**, na hipótese em que o número de interessados for superior ao número de vagas, **de acordo com normas preestabelecidas pelo órgão ou entidade em que aqueles estejam lotados**. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

STJ - REsp 2.015.278 (Info 794)

Para fins de concessão de remoção ao servidor público, ainda que provisoriamente, à luz do art. 36, parágrafo único, III, b, da Lei 8.112/1990, há a necessidade de preenchimento do requisito da dependência econômica, não abrangendo eventual dependência física ou afetiva. REsp 2.015.278-PB, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 7/11/2023

STJ - RMS 66.823 (Info 712)

Se o servidor se remover por interesse da Administração Pública, o seu cônjuge terá direito à remoção para o mesmo lugar, ainda que eles não morassem no mesmo Município antes. Havendo remoção de um dos companheiros por interesse da Administração Pública, o(a) outro(a) possui direito líquido e certo de obter a remoção independentemente de vaga no local de destino e mesmo que trabalhem em locais distintos à época da remoção de ofício. STJ. 2ª Turma. RMS 66.823-MT, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 05/10/2021

Seção II - Da Redistribuição

Art. 37. **Redistribuição** é o **deslocamento de cargo de provimento efetivo**, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-13/FGV (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-16/FGV (2022)

I - interesse da administração; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

II - **equivalência de vencimentos;** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-13/FGV (2022)

III - **manutenção da essência das atribuições do cargo;** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023)

IV - **vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

V - **mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-18/FCC (2023); TRT-13/FGV (2022)

VI - **compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade.** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1º A redistribuição ocorrerá **ex officio** para **ajustamento de lotação e da força de trabalho às necessidades dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, extinção ou criação de órgão ou entidade.** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

§ 2º A redistribuição de cargos efetivos vagos se dará mediante **ato conjunto entre o órgão central do SIPEC e os órgãos e entidades da Administração Pública Federal envolvidos.** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3º Nos casos de reorganização ou extinção de órgão ou entidade, extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade no órgão ou entidade, **o servidor estável que não for redistribuído será colocado em disponibilidade,** até seu aproveitamento na forma dos arts. 30 e 31. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 4º O servidor que não for redistribuído ou colocado em disponibilidade **poderá** ser **mantido sob responsabilidade do órgão central do SIPEC,** e **ter exercício provisório,** em outro órgão ou entidade, até seu adequado aproveitamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Capítulo IV - Da Substituição

Art. 38. Os servidores investidos em **cargo ou função de direção ou chefia e os ocupantes de cargo de Natureza Especial** **terão substitutos indicados no regimento interno** ou, no caso de omissão, previamente designados pelo dirigente máximo do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1º O substituto assumirá **automática e cumulativamente**, sem prejuízo do cargo que ocupa, o exercício do cargo ou função de direção ou chefia e os de Natureza Especial, nos afastamentos, impedimentos legais ou regulamentares do titular e na vacância do cargo, **hipóteses em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o respectivo período**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2º O substituto fará jus à **retribuição** pelo exercício do cargo ou função de direção ou chefia ou de cargo de Natureza Especial, nos casos dos afastamentos ou impedimentos legais do titular, **superiores a trinta dias consecutivos, paga na proporção dos dias de efetiva substituição, que excederem o referido período**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

Art. 39. O disposto no artigo anterior aplica-se aos titulares de unidades administrativas organizadas em nível de assessoria.

Título III - Dos Direitos e Vantagens

Capítulo I - Do Vencimento e da Remuneração

Art. 40. **Vencimento** é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-19/FCC (2022)

Parágrafo único. (Revogado pela Medida Provisória nº 431, de 2008). (Revogado pela Lei nº 11.784, de 2008)

Art. 41. **Remuneração** é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-4/FCC (2022)

§ 1º A **remuneração** do servidor investido em função ou cargo em comissão será **paga na forma prevista no art. 62**.

§ 2º O servidor investido em **cargo em comissão de órgão ou entidade diversa da de sua lotação** receberá a remuneração de acordo com o estabelecido no § 1º do art. 93.

§ 3º O **vencimento** do cargo efetivo, acrescido das vantagens de caráter permanente, **é irredutível**.



JÁ CAIU: TRT-18/FCC (2023); TRT-4/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

§ 4º É **assegurada a isonomia de vencimentos** para cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo Poder, ou entre servidores dos três Poderes, **ressalvadas as vantagens de caráter individual e as relativas à natureza ou ao local de trabalho.**



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

§ 5º **Nenhum servidor receberá remuneração inferior ao salário mínimo.** (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)

Súmula Vinculante 4. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Súmula Vinculante 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial.

Súmula Vinculante 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo.

Súmula Vinculante 16. Os arts. 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.

Súmula Vinculante 37. Não cabe ao poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

STF. Súmula 679. A fixação de vencimentos dos servidores públicos não pode ser objeto de convenção coletiva.

STJ. Súmula 378. Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.

Art. 42. Nenhum servidor **poderá** perceber, **mensalmente**, a título de **remuneração**, importância superior à soma dos valores percebidos como remuneração, em espécie, a qualquer título, no âmbito dos respectivos Poderes, pelos Ministros de Estado, por membros do Congresso Nacional e Ministros do Supremo Tribunal Federal.

Parágrafo único. **Excluem-se do teto de remuneração as vantagens previstas nos incisos II a VII do art. 61.**



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-4/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

TETO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES QUE OBEDECEM A ESTA LEI

Poder executivo	Poder legislativo	Poder judiciário
-----------------	-------------------	------------------

Subsídio dos Ministros de Estado	Subsídio dos membros do Congresso Nacional	Subsídio dos Ministros do STF
----------------------------------	--	-------------------------------

Art. 43. (Revogado pela Lei nº 9.624, de 2.4.98) (Vide Lei nº 9.624, de 2.4.98)

Art. 44. O servidor **perderá**:

I - a remuneração do dia em que **faltar ao serviço**, sem motivo justificado; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-19/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

II - a parcela de remuneração diária, proporcional aos **atrasos**, **ausências justificadas**, **ressalvadas as concessões de que trata o art. 97**, e **saídas antecipadas**, salvo na hipótese de compensação de horário, até o mês subsequente ao da ocorrência, a ser estabelecida pela chefia imediata. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

Parágrafo único. As **faltas justificadas** decorrentes de **caso fortuito ou de força maior** **poderão ser compensadas a critério da chefia imediata**, sendo assim consideradas como efetivo exercício. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-19/FCC (2022)

STJ - Pet 12.329 (Info 789)

A impossibilidade de obtenção dos registros acerca dos dias não trabalhados ou das horas compensadas não pode se tornar um óbice para descontar os dias não trabalhados pelos servidores públicos em decorrência de greve. Pet 12.329-DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 27/9/2023, publicado em 2/10/2023

Art. 45. **Salvo por imposição legal, ou mandado judicial**, nenhum desconto incidirá sobre a remuneração ou provento. (Vide Decreto nº 1.502, de 1995) (Vide Decreto nº 1.903, de 1996) (Vide Decreto nº 2.065, de 1996) (Regulamento) (Regulamento)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-4/FCC (2022)

§ 1º (Revogado pela Lei nº 14.509, de 2022)

§ 2º (Revogado pela Lei nº 14.509, de 2022)

Art. 46. As reposições e indenizações ao erário, atualizadas até 30 de junho de 1994, serão previamente comunicadas ao servidor ativo, aposentado ou ao pensionista, para pagamento, no prazo máximo de **trinta dias**, **podendo ser parceladas, a pedido do interessado.** (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

§ 1º O valor de cada parcela **não poderá** ser inferior ao correspondente a **dez por cento** da remuneração, provento ou pensão. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

§ 2º Quando o pagamento indevido houver ocorrido no mês anterior ao do processamento da folha, a reposição será feita **imediatamente**, em **uma única parcela.** (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

§ 3º Na hipótese de valores recebidos em decorrência de cumprimento a decisão liminar, a tutela antecipada ou a sentença que venha a ser revogada ou rescindida, **serão eles atualizados até a data da reposição.** (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

RESTITUIÇÃO DE VALORES – DIZER O DIREITO	
Situação	Terá que devolver?
Servidor recebe por força de decisão judicial precária, posteriormente reformada.	Para o STJ: SIM AREsp 1.711.065-RJ
Servidor recebe por força de decisão judicial precária, posteriormente reformada na qual a reforma da liminar decorreu de mudança na jurisprudência.	Para o STF: NÃO MS 32185/DF
Servidor recebe por decisão administrativa depois revogada por se constatar que houve errônea ou inadequada interpretação da lei por parte da Administração Pública.	NÃO STJ. REsp 1244182-PB, Tema 531
Servidor que recebe indevidamente valores em decorrência de erro administrativo da Administração (erro operacional ou de cálculo), que não se enquadre como interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração.	SIM , salvo se comprovar a sua boa-fé objetiva. STJ. REsp 1.769.306/AL, Tema 1009
Servidor recebe por sentença transitada em julgado e que posteriormente é rescindida.	NÃO STJ. AgRg no AREsp 463.279/RJ
Herdeiro que recebe indevidamente proventos do servidor aposentado depois que ele morreu.	SIM STJ. AgRg no REsp 1387971-DF

STJ - Recurso Repetitivo TEMA 1009 - REsp 1.769.306 (Info 688)

Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva,

sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. STJ. 1ª Seção. REsp 1.769.306/AL, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 10/03/2021 (Recurso Repetitivo – Tema 1009)

STF - MS 32.185 (Info 923)

É desnecessária a devolução dos valores recebidos por liminar revogada, em razão de mudança de jurisprudência. Também é descabida a restituição de valores recebidos indevidamente, circunstâncias em que o servidor público atuou de boa-fé. Essa orientação ampara-se na confiança legítima que o beneficiário da decisão tem no sentido de que a sua pretensão será acolhida. Assim, os princípios da boa-fé e da segurança jurídica afastam o dever de restituição de parcelas recebidas por ordem liminar revogada. STF. 1ª Turma. MS 32.185/DF ED, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, julgado em 13/11/2018

Art. 47. O servidor em **débito com o erário**, que for **demitido, exonerado** ou que tiver sua **aposentadoria ou disponibilidade cassada**, terá o prazo de **sessenta dias** para quitar o débito. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-13/FGV (2022); TRT-19/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

Parágrafo único. A não quitação do débito no prazo previsto implicará sua **inscrição em dívida ativa**. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

Art. 48. O vencimento, a remuneração e o provento **não serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos casos de prestação de alimentos resultante de decisão judicial**.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-13/FGV (2022); TRT-19/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

Capítulo II - Das Vantagens

Art. 49. Além do vencimento, **poderão** ser pagas ao servidor as seguintes vantagens:

I - indenizações;

II - gratificações;

III - adicionais.

§ 1º As **indenizações não se incorporam** ao vencimento ou provento para qualquer efeito.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-24/FGV (2025); TRT-2/FCC (2025); TRT-19/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOCF (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-5/FCC (2022)

§ 2º As **gratificações** e os **adicionais incorporam-se** ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em lei.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-15/FCC (2025)

Art. 50. As vantagens pecuniárias **não serão computadas, nem acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento.**



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

Seção I - Das Indenizações

Art. 51. Constituem **indenizações** ao servidor:



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

I - ajuda de custo;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-3/FUMARC (2022)

II - diárias;

III - transporte.



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

IV - auxílio-moradia. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025)

INDENIZAÇÕES

Ajuda de custo	Diárias	Transporte	Auxílio-moradia
----------------	---------	------------	-----------------

Deslocamento em caráter permanente	Afastamento eventual, transitório	Utilização de meio próprio de locomoção, por força das atribuições próprias do cargo	Ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas com aluguel e hospedagem, 1 mês após a comprovação da despesa
------------------------------------	-----------------------------------	--	---

Art. 52. Os valores das indenizações estabelecidas nos incisos I a III do art. 51, assim como as condições para a sua concessão, serão **estabelecidos em regulamento**. (Redação dada pela Lei nº 11.355, de 2006)

Subseção I - Da Ajuda de Custo

Art. 53. A **ajuda de custo** destina-se a **compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado** o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que detenha também a condição de servidor, vier a ter exercício na mesma sede. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-24/FGV (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-13/FGV (2022)

§ 1º Correm **por conta da administração** as despesas de transporte do servidor e de sua família, compreendendo passagem, bagagem e bens pessoais.

§ 2º À família do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de origem, dentro do prazo de **1 (um) ano**, contado do óbito.

§ 3º **Não será concedida ajuda de custo** nas hipóteses de remoção previstas nos incisos II e III do parágrafo único do art. 36. (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024)

Art. 54. A ajuda de custo é calculada sobre a **remuneração do servidor**, conforme se dispuser em regulamento, **não podendo exceder a importância correspondente a 3 (três) meses**.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-19/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOCF (2022); TRT-23/FCC (2022)

Art. 55. **Não será concedida** ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato eletivo.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-23/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

Art. 56. **Será concedida** ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em comissão, com mudança de domicílio.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-19/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOCF (2022); TRT-23/FCC (2022)

Parágrafo único. No afastamento previsto no inciso I do art. 93, a ajuda de custo será paga pelo órgão cessionário, quando cabível.

Art. 57. O servidor ficará **obrigado** a restituir a ajuda de custo quando, injustificadamente, não se apresentar na nova sede no prazo de **30 (trinta) dias**.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

Subseção II - Das Diárias

Art. 58. O servidor que, a serviço, afastar-se da sede em **caráter eventual ou transitório** para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a **passagens e diárias** destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinária com **pousada, alimentação e locomoção urbana**, conforme dispuser em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

§ 1º A diária será concedida **por dia de afastamento**, sendo devida **pela metade** quando o deslocamento **não exigir pernoite** fora da sede, ou quando a União custear, por meio diverso, as despesas extraordinárias cobertas por diárias. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

§ 2º Nos casos em que o deslocamento da sede **constituir exigência permanente do cargo**, o servidor não fará jus a diárias.

§ 3º Também **não fará jus a diárias** o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião, constituídas por municípios limítrofes e regularmente instituídas, ou em áreas de controle integrado mantidas com países limítrofes, cuja jurisdição e competência dos órgãos, entidades e servidores brasileiros considera-se estendida, salvo se houver pernoite fora da sede, hipóteses em que as diárias pagas serão sempre as fixadas para os afastamentos dentro do território nacional. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 59. O servidor que **receber diárias e não se afastar da sede**, por qualquer motivo, fica **obrigado** a restituí-las **integralmente**, no prazo de **5 (cinco) dias**.



JÁ CAIU: TRT-19/FCC (2022)

Parágrafo único. Na hipótese de o servidor retornar à sede em **prazo menor do que o previsto** para o seu afastamento, **restituirá as diárias recebidas em excesso**, no prazo previsto no caput.

Subseção III - Da Indenização de Transporte

Art. 60. Conceder-se-á **indenização de transporte** ao servidor que **realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo**, conforme se dispuser em regulamento.



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022); TRT-5/FCC (2022)

Subseção IV - Do Auxílio-Moradia (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)

Art. 60-A. O **auxílio-moradia** consiste no **ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com aluguel de moradia ou com meio de hospedagem administrado por empresa hoteleira, no prazo de um mês após a comprovação da despesa pelo servidor**. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

Art. 60-B. Conceder-se-á auxílio-moradia ao servidor se atendidos os seguintes requisitos: (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)

I - **não exista imóvel funcional disponível para uso pelo servidor**; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)

II - **o cônjuge ou companheiro do servidor não ocupe imóvel funcional**; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)

III - **o servidor ou seu cônjuge ou companheiro não seja ou tenha sido proprietário, promitente comprador, cessionário ou promitente cessionário de imóvel no Município aonde for exercer o cargo, incluída a hipótese de lote edificado sem averbação de construção, nos doze meses que antecederem a sua nomeação**; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)

IV - **nenhuma outra pessoa que resida com o servidor receba auxílio-moradia**; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)

V - o servidor tenha se mudado do local de residência para ocupar cargo em comissão ou função de confiança do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores - DAS, níveis 4, 5 e 6, de Natureza Especial, de Ministro de Estado ou equivalentes (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)

VI - o Município no qual assuma o cargo em comissão ou função de confiança não se enquadre nas hipóteses do art. 58, § 3º, em relação ao local de residência ou domicílio do servidor; (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)

VII - o servidor não tenha sido domiciliado ou tenha residido no Município, nos últimos **doze meses**, aonde for exercer o cargo em comissão ou função de confiança, desconsiderando-se prazo inferior a sessenta dias dentro desse período; e (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)

VIII - o deslocamento não tenha sido por força de alteração de lotação ou nomeação para cargo efetivo. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)

IX - o deslocamento tenha ocorrido após 30 de junho de 2006. (Incluído pela Lei nº 11.490, de 2007)

Parágrafo único. Para fins do inciso VII, **não será considerado o prazo no qual o servidor estava ocupando outro cargo em comissão** relacionado no inciso V. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)

Art. 60-C. (Revogado pela Lei nº 12.998, de 2014)

Art. 60-D. O valor mensal do auxílio-moradia é limitado a **25%** (vinte e cinco por cento) do valor do cargo em comissão, função comissionada ou cargo de Ministro de Estado ocupado. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

§ 1º O valor do auxílio-moradia **não poderá superar 25%** (vinte e cinco por cento) da remuneração de Ministro de Estado. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)

§ 2º **Independentemente** do valor do cargo em comissão ou função comissionada, fica garantido a todos os que preencherem os requisitos o ressarcimento **até o valor de R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais)**. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

§ 3º (Incluído pela Medida Provisória nº 805, de 2017) (Vigência encerrada)

§ 4º (Incluído pela Medida Provisória nº 805, de 2017) (Vigência encerrada)

Art. 60-E. No caso de falecimento, exoneração, colocação de imóvel funcional à disposição do servidor ou aquisição de imóvel, o auxílio-moradia **continuará sendo pago por um mês**. (Incluído pela Lei nº 11.355, de 2006)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

Seção II - Das Gratificações e Adicionais

Art. 61. Além do vencimento e das vantagens previstas nesta Lei, serão deferidos aos servidores as seguintes **retribuições, gratificações e adicionais**: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

I - **retribuição pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento**; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

II - **gratificação natalina**;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

III - (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

IV - **adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas**;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022)

V - **adicional pela prestação de serviço extraordinário**;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-5/FCC (2022)

VI - **adicional noturno**;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-4/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

VII - **adicional de férias**;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

VIII - **outros, relativos ao local ou à natureza do trabalho**.

IX - **gratificação por encargo de curso ou concurso**. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

STJ - AgInt no REsp 1.971.130 (Info 790)

O terço constitucional de férias e a gratificação natalina integram a base de cálculo do abono permanência. AgInt no REsp 1.971.130-RN, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 4/9/2023, DJe 6/9/2023

Subseção I - Da Retribuição pelo Exercício de Função de Direção, Chefia e Assessoramento (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 62. Ao servidor ocupante de cargo efetivo **investido em função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial é devida retribuição pelo seu exercício.** (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Parágrafo único. **Lei** específica estabelecerá a remuneração dos cargos em comissão de que trata o inciso II do art. 9º. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 62-A. **Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei no 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei no 9.624, de 2 de abril de 1998.** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente **estará sujeita às revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais.** (Incluído pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

ADI 6.180

É **inconstitucional** — por ultrapassar a prerrogativa pautada na mera reorganização administrativa (CF/1988, art. 84, VI, “a” e “b”) e ofender o princípio da reserva legal (CF/1988, art. 48, X, c/c o art. 61, § 1º, II, “a”) — norma estadual que autoriza a transformação, mediante decreto ou outro ato normativo infralegal, de funções de confiança em cargos em comissão ou vice-versa. ADI 6.180/SE, relator Ministro Dias Toffoli, julgamento virtual finalizado em 14.8.2023 (segunda-feira), às 23:59

STJ - Recurso Repetitivo – Tema 503 (Info 685)

“a) Servidores públicos federais civis não possuem direito às incorporações de quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei nº 9.624/98 e a MP nº 2.225-48/2001;

b) Porém, os servidores públicos que recebem quintos/décimos pelo exercício de funções e cargos comissionados entre a edição da Lei nº 9.624/98 e a MP nº 2.225-48/2001, seja por decisão administrativa ou decisão judicial não transitada em julgado, possuem direito subjetivo de continuar recebendo os quintos/décimos até o momento de sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores;

c) Nas hipóteses em que a incorporação aos quintos/décimos estiver substanciada em coisa julgada material, não é possível a descontinuidade dos pagamentos de imediato.” STJ. 1ª Seção. REsp 1.261.020-CE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 10/02/2021

Subseção II - Da Gratificação Natalina

Art. 63. A gratificação natalina corresponde a **1/12 (um doze avos) da remuneração** a que o servidor fizer jus no mês de **dezembro**, por mês de exercício no respectivo ano.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

Parágrafo único. A fração **igual ou superior a 15 (quinze) dias** será considerada como **mês integral**.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

Art. 64. A gratificação será paga **até o dia 20 (vinte) do mês de dezembro** de cada ano.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

Parágrafo único. (VETADO).

Art. 65. O servidor exonerado perceberá sua gratificação natalina, **proporcionalmente** aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-19/FCC (2022)

Art. 66. A gratificação natalina **não será considerada** para cálculo de qualquer vantagem pecuniária.

Subseção III - Do Adicional por Tempo de Serviço

Art. 67. (Revogado pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 2001, respeitadas as situações constituídas até 8.3.1999)

Subseção IV - Dos Adicionais de Insalubridade, Periculosidade ou Atividades Penosas

Art. 68. Os servidores que **trabalhem com habitualidade** em locais insalubres ou em contato **permanente** com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

STJ - REsp 2.182.926-SP

O direito ao adicional de insalubridade decorre da lei, sendo devido desde o início do exercício da atividade insalubre, independentemente da data de elaboração do laudo pericial judicial. REsp 2.182.926-SP, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 5/5/2026.

§ 1º O servidor que fizer jus aos adicionais de insalubridade e de periculosidade **deverá optar por um deles.**



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-19/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade **cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.**



JÁ CAIU: TRT-7/FCC (2024); TRT-23/FCC (2022)

Art. 69. Haverá **permanente controle** da atividade de servidores em operações ou locais considerados penosos, insalubres ou perigosos.

Parágrafo único. **A servidora gestante ou lactante será afastada, enquanto durar a gestação e a lactação, das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não penoso e não perigoso.**

Art. 70. Na concessão dos adicionais de atividades penosas, de insalubridade e de periculosidade, serão observadas as situações estabelecidas em legislação específica.

Art. 71. O **adicional de atividade penosa** será devido aos **servidores em exercício em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem**, nos termos, condições e limites fixados em regulamento.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

Art. 72. Os locais de trabalho e os servidores que **operam com Raios X ou substâncias radioativas** serão mantidos sob controle permanente, de modo que **as doses de radiação ionizante não ultrapassem o nível máximo previsto na legislação própria.**

Parágrafo único. Os servidores a que se refere este artigo serão submetidos a **exames médicos a cada 6 (seis) meses.**

Subseção V - Do Adicional por Serviço Extraordinário

Art. 73. O serviço extraordinário será remunerado com **acréscimo de 50% (cinquenta por cento)** em relação à hora normal de trabalho.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

Art. 74. Somente será permitido serviço extraordinário para **atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 (duas) horas por jornada.**



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

Subseção VI - Do Adicional Noturno

Art. 75. O serviço noturno, prestado em horário **compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte**, terá o valor-hora **acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)**, computando-se cada hora como **cinquenta e dois minutos e trinta segundos.**



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

Parágrafo único. Em se tratando de serviço extraordinário, o acréscimo de que trata este artigo incidirá sobre a remuneração prevista no art. 73.

Subseção VII - Do Adicional de Férias

Art. 76. **Independentemente** de solicitação, será pago ao servidor, por ocasião das férias, um **adicional correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período das férias.**

Parágrafo único. **No caso de o servidor exercer função de direção, chefia ou assessoramento, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do adicional de que trata este artigo.**

Subseção VIII - Da Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)

Art. 76-A. A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso é devida ao servidor que, em **caráter eventual:** (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006) (Regulamento) (Vide Decreto nº 11.069, de 2022) Vigência

I - **atuar como instrutor em curso de formação, de desenvolvimento ou de treinamento regularmente instituído no âmbito da administração pública federal;** (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

II - participar de banca examinadora ou de comissão para exames orais, para análise curricular, para correção de provas discursivas, para elaboração de questões de provas ou para julgamento de recursos intentados por candidatos; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

III - participar da logística de preparação e de realização de concurso público envolvendo atividades de planejamento, coordenação, supervisão, execução e avaliação de resultado, quando tais atividades não estiverem incluídas entre as suas atribuições permanentes; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)

IV - participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar provas de exame vestibular ou de concurso público ou supervisionar essas atividades. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)

§ 1º Os critérios de concessão e os limites da gratificação de que trata este artigo serão fixados em regulamento, observados os seguintes parâmetros: (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)

I - o valor da gratificação será calculado em horas, observadas a natureza e a complexidade da atividade exercida; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)

II - a retribuição não poderá ser superior ao equivalente a 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais, ressalvada situação de excepcionalidade, devidamente justificada e previamente aprovada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, que poderá autorizar o acréscimo de até 120 (cento e vinte) horas de trabalho anuais; (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)

III - o valor máximo da hora trabalhada corresponderá aos seguintes percentuais, incidentes sobre o maior vencimento básico da administração pública federal: (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)

a) **2,2%** (dois inteiros e dois décimos por cento), em se tratando de atividades previstas nos incisos I e II do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

b) **1,2%** (um inteiro e dois décimos por cento), em se tratando de atividade prevista nos incisos III e IV do caput deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

§ 2º A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso somente será paga se as atividades referidas nos incisos do caput deste artigo forem exercidas sem prejuízo das atribuições do cargo de que o servidor for titular, **devendo** ser objeto de compensação de carga horária quando desempenhadas durante a jornada de trabalho, na forma do § 4º do art. 98 desta Lei. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)

§ 3º A Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso não se incorpora ao vencimento ou salário do servidor para qualquer efeito e não poderá ser utilizada como base de cálculo para quaisquer outras vantagens, **inclusive** para fins de cálculo dos proventos da aposentadoria e das pensões. (Incluído pela Lei nº 11.314 de 2006)



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

Capítulo III - Das Férias

Art. 77. O servidor fará jus a **trinta dias de férias**, que **podem ser acumuladas**, até o máximo de dois períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica. (Redação dada pela Lei nº 9.525, de 10.12.97) (Vide Lei nº 9.525, de 1997)

§ 1º Para o **primeiro período aquisitivo** de férias serão exigidos **12 (doze) meses** de exercício.

§ 2º É **vedado** levar à conta de férias **qualquer falta ao serviço**.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 3º As férias **poderão** ser **parceladas em até três etapas**, desde que assim **requeridas pelo servidor**, e **no interesse da administração pública**. (Incluído pela Lei nº 9.525, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOCF (2022); TRT-23/FCC (2022)

Art. 78. O pagamento da remuneração das férias será efetuado até **2 (dois) dias** antes do início do respectivo período, observando-se o disposto no § 1º deste artigo. (Vide Lei nº 9.525, de 1997)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 1º e § 2º (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3º O servidor exonerado do cargo efetivo, ou em comissão, perceberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção de um doze avos por mês de efetivo exercício, ou **fração superior a quatorze dias**. (Incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91)

§ 4º A indenização será calculada com base na **remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório**. (Incluído pela Lei nº 8.216, de 13.8.91)

§ 5º Em caso de **parcelamento**, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso XVII do art. 7º da Constituição Federal quando da **utilização do primeiro período**. (Incluído pela Lei nº 9.525, de 10.12.97)

Art. 79. O servidor que opera **direta e permanentemente com Raios X ou substâncias radioativas** gozará **20 (vinte) dias consecutivos** de férias, por semestre de atividade profissional, **proibida** em qualquer hipótese a acumulação.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022)

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 80. As férias somente **poderão ser interrompidas** por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) (Vide Lei nº 9.525, de 1997)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-19/FCC (2022)

Parágrafo único. O restante do período interrompido será gozado **de uma só vez**, observado o disposto no art. 77. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Capítulo IV - Das Licenças

Seção I - Disposições Gerais

Art. 81. Conceder-se-á ao servidor **licença**:

I - por motivo de doença em pessoa da família;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

II - por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro;

III - para o serviço militar;

IV - para atividade política;

V - para capacitação; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

VI - para tratar de interesses particulares;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

VII - para desempenho de mandato classista.

§ 1º A licença prevista no inciso I do caput deste artigo bem como cada uma de suas prorrogações serão **precedidas de exame por perícia médica oficial**, observado o disposto no art. 204 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

§ 2º (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3º É **vedado** o exercício de atividade remunerada durante o período da licença prevista no inciso I deste artigo.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-23/FCC (2022)

Art. 82. A licença concedida dentro de **60 (sessenta) dias** do término de outra da mesma espécie será **considerada como prorrogação**.



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

Seção II - Da Licença por Motivo de Doença em Pessoa da Família

Art. 83. **Poderá** ser concedida licença ao servidor por motivo de doença do cônjuge ou companheiro, dos pais, dos filhos, do padrasto ou madrasta e enteado, ou dependente que viva a suas expensas e conste do seu assentamento funcional, mediante comprovação por perícia médica oficial. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

§ 1º A licença somente será deferida **se a assistência direta do servidor for indispensável e não puder ser prestada simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário**, na forma do disposto no inciso II do art. 44. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025)

§ 2º A licença de que trata o caput, **incluídas** as prorrogações, **poderá** ser concedida a cada período de **doze meses nas seguintes condições**: (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-14/FCC (2022)

I - **por até 60 (sessenta) dias**, consecutivos ou não, mantida a remuneração do servidor; e (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022)

II - por até **90 (noventa) dias**, consecutivos ou não, sem remuneração. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)

§ 3º O início do interstício de **12 (doze) meses** será contado a partir da data do deferimento da primeira licença concedida. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)

§ 4º A soma das licenças remuneradas e das licenças não remuneradas, **incluídas** as respectivas prorrogações, concedidas em um mesmo período de **12 (doze) meses**, observado o disposto no § 3º, **não poderá ultrapassar os limites estabelecidos nos incisos I e II do § 2º**. (Incluído pela Lei nº 12.269, de 2010)

Seção III - Da Licença por Motivo de Afastamento do Cônjuge

Art. 84. **Poderá** ser concedida licença ao servidor para **acompanhar cônjuge ou companheiro que foi deslocado para outro ponto do território nacional, para o exterior ou para o exercício de mandato eletivo dos Poderes Executivo e Legislativo**.



JÁ CAIU: TRT-19/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

§ 1º A licença será por **prazo indeterminado e sem remuneração**.



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022); TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

§ 2º No deslocamento de servidor cujo cônjuge ou companheiro também seja servidor público, civil ou militar, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, **poderá haver exercício provisório em órgão ou entidade da Administração Federal direta, autárquica ou fundacional, desde que para o exercício de atividade compatível com o seu cargo**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Seção IV - Da Licença para o Serviço Militar

Art. 85. **Ao servidor convocado para o serviço militar será concedida licença**, na forma e condições previstas na legislação específica.



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

Parágrafo único. **Concluído o serviço militar, o servidor terá até 30 (trinta) dias sem remuneração** para reassumir o exercício do cargo.



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

Seção V - Da Licença para Atividade Política

Art. 86. O servidor terá direito a licença, **sem remuneração**, durante o período que mediar entre a sua escolha em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo, e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral.



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022); TRT-19/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

§ 1º O servidor candidato a cargo eletivo na localidade onde desempenha suas funções e que exerça cargo de direção, chefia, assessoramento, arrecadação ou fiscalização, **dele será afastado, a partir do dia imediato ao do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, até o décimo dia** seguinte ao do pleito. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2º A partir do registro da candidatura e até o décimo dia seguinte ao da eleição, o servidor fará jus à licença, **assegurados os vencimentos do cargo efetivo**, somente pelo período de **três meses**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022); TRT-4/FCC (2022)

Seção VI - Da Licença para Capacitação (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 87. Após cada **quinquênio de efetivo exercício**, o servidor **poderá**, no interesse da Administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, **com a respectiva remuneração**, por até **três meses**, para participar de curso de capacitação profissional. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) (Vide Decreto nº 5.707, de 2006)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

Parágrafo único. Os períodos de licença de que trata o caput **não são acumuláveis**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 88. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 89. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 90. (VETADO).

Seção VII - Da Licença para Tratar de Interesses Particulares

Art. 91. A critério da Administração, **poderão** ser concedidas ao servidor ocupante de cargo efetivo, **desde que não esteja em estágio probatório**, licenças para o trato de assuntos particulares pelo prazo de até

três anos consecutivos, **sem remuneração**.
(4.9.2001)

(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-13/FGV (2021); TRT-17/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

Parágrafo único. A licença **poderá** ser **interrompida, a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse do serviço**.
(Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)



JÁ CAIU: TRT-13/FGV (2022)

Seção VIII - Da Licença para o Desempenho de Mandato Classista

Art. 92. É assegurado ao servidor o direito à licença **sem remuneração** para o **desempenho de mandato em confederação, federação, associação de classe de âmbito nacional, sindicato representativo da categoria ou entidade fiscalizadora da profissão ou, ainda, para participar de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores públicos para prestar serviços a seus membros**, observado o disposto na alínea c do inciso VIII do art. 102 desta Lei, conforme disposto em regulamento e observados os seguintes limites: (Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005) (Regulamento) (Regulamento)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

I - **para entidades com até 5.000 (cinco mil) associados, 2 (dois) servidores;** (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)

II - **para entidades com 5.001 (cinco mil e um) a 30.000 (trinta mil) associados, 4 (quatro) servidores;** (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)

III - **para entidades com mais de 30.000 (trinta mil) associados, 8 (oito) servidores.** (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)

§ 1º Somente **poderão** ser licenciados os **servidores eleitos para cargos de direção ou de representação nas referidas entidades**, desde que **cadastradas no órgão competente**. (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)

§ 2º A licença terá duração igual à do mandato, **podendo** ser renovada, no caso de reeleição. (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)

Capítulo V - Dos Afastamentos

Seção I - Do Afastamento para Servir a Outro Órgão ou Entidade

Art. 93. O servidor **poderá** ser cedido para ter exercício em outro órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, ou do Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes hipóteses (Vide Decreto nº 5.213, de 2004) (Vide Decreto nº 9.144, de 2017)

I - para exercício de cargo em comissão ou função de confiança; (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

II - em casos previstos em leis específicas. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)

§ 1º Na hipótese do inciso I, sendo a cessão para órgãos ou entidades dos **Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios**, o ônus da remuneração será do órgão ou entidade cessionária, mantido o ônus para o cedente nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

§ 2º Na hipótese de o servidor cedido a **empresa pública ou sociedade de economia mista**, nos termos das respectivas normas, **optar pela remuneração do cargo efetivo ou pela remuneração do cargo efetivo acrescida de percentual da retribuição do cargo em comissão**, a entidade cessionária efetuará o reembolso das despesas realizadas pelo órgão ou entidade de origem. (Redação dada pela Lei nº 11.355, de 2006)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

§ 3º A cessão far-se-á mediante **Portaria** publicada no Diário Oficial da União. (Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)

§ 4º Mediante **autorização expressa do Presidente da República**, o servidor do Poder Executivo **poderá ter exercício em outro órgão da Administração Federal direta que não tenha quadro próprio de pessoal, para fim determinado e a prazo certo**. (Incluído pela Lei nº 8.270, de 17.12.91)

§ 5º Aplica-se à União, em se tratando de empregado ou servidor por ela requisitado, as disposições dos §§ 1º e 2º deste artigo. (Redação dada pela Lei nº 10.470, de 25.6.2002)

§ 6º As cessões de empregados de empresa pública ou de sociedade de economia mista, que receba recursos de Tesouro Nacional para o custeio total ou parcial da sua folha de pagamento de pessoal, independem das disposições contidas nos incisos I e II e §§ 1º e 2º deste artigo, ficando o exercício do empregado cedido condicionado a autorização específica do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, **exceto nos casos de ocupação de cargo em comissão ou função gratificada**. (Incluído pela Lei nº 10.470, de 25.6.2002)

§ 7º O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de promover a composição da força de trabalho dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal, **poderá** determinar a lotação ou o exercício de empregado ou servidor, independentemente da observância do constante no inciso I e nos

§§ 1º e 2º deste artigo.
de 2005)

(Incluído pela Lei nº 10.470, de 25.6.2002)

(Vide Decreto nº 5.375,

Seção II - Do Afastamento para Exercício de Mandato Eletivo

Art. 94. Ao servidor **investido em mandato eletivo** aplicam-se as seguintes disposições:



JÁ CAIU: TRT-19/FCC (2022)

I - tratando-se de mandato federal, estadual ou distrital, ficará afastado do cargo;

II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração;

III - investido no mandato de vereador:

a) **havendo compatibilidade de horário**, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo;



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

b) **não havendo compatibilidade de horário**, será afastado do cargo, sendo-lhe **facultado** optar pela sua remuneração.



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

§ 1º No caso de afastamento do cargo, o servidor **contribuirá para a seguridade social como se em exercício estivesse**.



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024)

§ 2º O servidor investido em mandato eletivo ou classista **não poderá** ser removido ou redistribuído de **ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato**.

Seção III - Do Afastamento para Estudo ou Missão no Exterior

Art. 95. O servidor **não poderá** ausentar-se do País para estudo ou missão oficial, sem autorização do Presidente da República, Presidente dos Órgãos do Poder Legislativo e Presidente do Supremo Tribunal Federal. (Vide Decreto nº 1.387, de 1995)

§ 1º A ausência **não excederá a 4 (quatro) anos**, e finda a missão ou estudo, **somente decorrido igual período, será permitida nova ausência**.

§ 2º Ao servidor beneficiado pelo disposto neste artigo não será concedida exoneração ou licença para tratar de interesse particular antes de decorrido período igual ao do afastamento, **ressalvada a hipótese de ressarcimento da despesa havida com seu afastamento.**

§ 3º O disposto neste artigo **não se aplica** aos servidores da **carreira diplomática.**

§ 4º As hipóteses, condições e formas para a autorização de que trata este artigo, **inclusive** no que se refere à remuneração do servidor, serão disciplinadas em regulamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 96. O afastamento de servidor para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere dar-se-á com **perda total da remuneração.** (Vide Decreto nº 3.456, de 2000)

Seção IV - Do Afastamento para Participação em Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu no País

Art. 96-A. O servidor **poderá, no interesse da Administração,** e desde que a participação não possa ocorrer simultaneamente com o exercício do cargo ou mediante compensação de horário, afastar-se do exercício do cargo efetivo, **com a respectiva remuneração,** para participar em programa de pós-graduação stricto sensu em instituição de ensino superior no País. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022); TRT-9/FCC (2022)

§ 1º **Ato do dirigente máximo do órgão ou entidade** definirá, em conformidade com a legislação vigente, os programas de capacitação e os critérios para participação em programas de pós-graduação no País, **com ou sem afastamento do servidor,** que serão avaliados por um comitê constituído para este fim. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

§ 2º Os afastamentos para realização de programas de **mestrado e doutorado** somente serão concedidos aos **servidores titulares de cargos efetivos** no respectivo órgão ou entidade há **pelo menos 3 (três) anos para mestrado e 4 (quatro) anos para doutorado,** **incluído** o período de estágio probatório, que **não tenham se afastado** por licença para tratar de assuntos particulares para gozo de licença capacitação ou com fundamento neste artigo nos **2 (dois) anos** anteriores à data da solicitação de afastamento. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

§ 3º Os afastamentos para realização de programas de **pós-doutorado** somente serão concedidos aos **servidores titulares de cargos efetivo** no respectivo órgão ou entidade há **pelo menos quatro anos,** **incluído** o período de estágio probatório, e que **não tenham se afastado** por licença para tratar de assuntos particulares ou com fundamento neste artigo, nos **quatro anos** anteriores à data da solicitação de afastamento. (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

§ 4º Os servidores beneficiados pelos afastamentos previstos nos §§ 1º, 2º e 3º deste artigo **terão que permanecer no exercício de suas funções após o seu retorno por um período igual ao do afastamento concedido.** (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

§ 5º Caso o servidor venha a solicitar exoneração do cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o período de permanência previsto no § 4º deste artigo, **deverá ressarcir o órgão ou entidade**, na forma do art. 47 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, **dos gastos com seu aperfeiçoamento.** (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

§ 6º Caso o servidor não obtenha o título ou grau que justificou seu afastamento no período previsto, aplica-se o disposto no § 5º deste artigo, **salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, a critério do dirigente máximo do órgão ou entidade.** (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

§ 7º Aplica-se à participação em programa de pós-graduação **no Exterior**, autorizado nos termos do art. 95 desta Lei, o disposto nos §§ 1º a 6º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

Capítulo VI - Das Concessões

Art. 97. **Sem qualquer prejuízo, poderá** o servidor ausentar-se do serviço:

I - por **1 (um) dia**, para doação de sangue;

II - pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, em qualquer caso, a **2 (dois) dias**; (Redação dada pela Lei nº 12.998, de 2014)



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

III - por **8 (oito) dias consecutivos** em razão de:



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

a) casamento;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

b) falecimento do cônjuge, companheiro, pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

Art. 98. Será concedido **horário especial ao servidor estudante**, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo.



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

§ 1º Para efeito do disposto neste artigo, será **exigida a compensação de horário no órgão ou entidade que tiver exercício**, respeitada a duração semanal do trabalho. (Parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

§ 2º Também será concedido **horário especial ao servidor portador de deficiência**, quando comprovada a necessidade por junta médica oficial, **independentemente de compensação de horário**. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

§ 3º As disposições constantes do § 2º são **extensivas ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com deficiência**. (Redação dada pela Lei nº 13.370, de 2016)



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024)

§ 4º Será igualmente concedido **horário especial**, vinculado à compensação de horário a ser efetivada no prazo de até **1 (um) ano**, ao servidor que desempenhe atividade prevista nos incisos I e II do caput do art. 76-A desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 11.501, de 2007)

Art. 99. Ao servidor estudante que **mudar de sede no interesse da administração** é assegurada, na localidade da nova residência ou na mais próxima, **matrícula em instituição de ensino congênere, em qualquer época, independentemente de vaga**.



JÁ CAIU: TRT-19/INSTITUTO AOCP (2022)

Parágrafo único. O disposto neste artigo estende-se ao cônjuge ou companheiro, aos filhos, ou enteados do servidor que vivam na sua companhia, bem como aos menores sob sua guarda, com autorização judicial.

Art. 100. É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal, **inclusive** o prestado às Forças Armadas.

Art. 101. A apuração do tempo de serviço será feita **em dias**, que serão **convertidos em anos**, considerado o ano como de trezentos e sessenta e cinco dias.

Parágrafo único. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 102. Além das ausências ao serviço previstas no art. 97, **são considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de:** (Vide Decreto nº 5.707, de 2006)

I - férias;

II - exercício de cargo em comissão ou equivalente, em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito Federal;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da República;

IV - participação em programa de treinamento regularmente instituído ou em programa de pós-graduação stricto sensu no País, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009) (Vide Decreto nº 5.707, de 2006)

V - desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, **exceto para promoção por merecimento;**



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

VI - júri e outros serviços **obrigatórios** por lei;

VII - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97) (Vide Decreto nº 5.707, de 2006)

VIII - licença:

a) à gestante, à adotante e à paternidade;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

b) para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

c) para o desempenho de mandato classista ou participação de gerência ou administração em sociedade cooperativa constituída por servidores para prestar serviços a seus membros, exceto para efeito de promoção por merecimento; (Redação dada pela Lei nº 11.094, de 2005)

d) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

e) para capacitação, conforme dispuser o regulamento; (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

f) por convocação para o serviço militar;

IX - deslocamento para a nova sede de que trata o art. 18;

X - participação em competição desportiva nacional ou convocação para integrar representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme disposto em lei específica;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

XI - afastamento para servir em organismo internacional de que o Brasil participe ou com o qual coopere. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

Art. 103. Contar-se-á apenas para efeito de **aposentadoria** e **disponibilidade**:

I - o tempo de serviço público prestado aos Estados, Municípios e Distrito Federal;

II - a licença para tratamento de saúde de pessoal da família do servidor, com remuneração, que **exceder** a **30 (trinta) dias** em período de **12 (doze) meses**. (Redação dada pela Lei nº 12.269, de 2010)

III - a licença para atividade política, no caso do art. 86, §2º;

IV - o tempo correspondente ao desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou distrital, **anterior ao ingresso no serviço público federal**;

V - o tempo de serviço em atividade privada, vinculada à Previdência Social;

VI - o tempo de serviço relativo a tiro de guerra;

VII - o tempo de licença para tratamento da própria saúde que **exceder** o prazo a que se refere a alínea "b" do inciso VIII do art. 102. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1º O tempo em que o servidor esteve aposentado será contado apenas para **nova aposentadoria**.

§ 2º Será contado **em dobro** o tempo de serviço prestado às **Forças Armadas em operações de guerra**.

§ 3º É **vedada** a **contagem cumulativa** de tempo de serviço prestado concomitantemente em mais de um cargo ou função de órgão ou entidades dos Poderes da União, Estado, Distrito Federal e Município, autarquia, fundação pública, sociedade de economia mista e empresa pública.

Capítulo VIII - Do Direito de Petição

Art. 104. É assegurado ao servidor o **direito de requerer aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou interesse legítimo**.



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

Art. 105. O requerimento será **dirigido à autoridade competente** para **decidi-lo e encaminhado por intermédio daquela a que estiver imediatamente subordinado o requerente**.

Art. 106. Cabe **pedido de reconsideração** à autoridade que houver expedido o ato ou proferido a primeira decisão, **não podendo** ser renovado.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023); TRT-3/FUMARC (2022)

Parágrafo único. O requerimento e o pedido de reconsideração de que tratam os artigos anteriores **deverão** ser **despachados** no prazo de **5 (cinco) dias** e **decididos** dentro de **30 (trinta) dias**.

Art. 107. Caberá **recurso**:



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

I - do indeferimento do pedido de reconsideração;



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

II - das decisões sobre os recursos sucessivamente interpostos.



JÁ CAIU: TRT-12/FCC (2023)

§ 1º O recurso será dirigido à **autoridade imediatamente superior** à que tiver expedido o ato ou proferido a decisão, e, **sucessivamente**, em escala ascendente, às demais autoridades.

§ 2º O recurso será **encaminhado por intermédio da autoridade a que estiver imediatamente subordinado o requerente**.

Art. 108. O prazo para interposição de pedido de reconsideração ou de recurso é de **30 (trinta) dias**, a contar da publicação ou da ciência, pelo interessado, da decisão recorrida.

Art. 109. O recurso **poderá** ser recebido com **efeito suspensivo**, a juízo da autoridade competente.

Parágrafo único. Em caso de provimento do pedido de reconsideração ou do recurso, os efeitos da decisão **retroagirão à data do ato impugnado**.

Art. 110. O direito de requerer **prescreve**:



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

I - em **5 (cinco) anos**, quanto aos atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho;

II - em **120 (cento e vinte) dias**, nos demais casos, **salvo quando outro prazo for fixado em lei**.

Parágrafo único. O prazo de prescrição será contado da data da publicação do ato impugnado ou da data da ciência pelo interessado, quando o ato não for publicado.

Art. 111. O pedido de reconsideração e o recurso, quando cabíveis, **interrompem** a prescrição.

Art. 112. A prescrição é de **ordem pública**, **não podendo** ser relevada pela administração.

DIREITO AO REQUERIMENTO – PRESCRIÇÃO	
5 anos	Atos de demissão e de cassação de aposentadoria ou disponibilidade
	Atos que afetem interesse patrimonial e créditos resultantes das relações de trabalho
120 dias	Demais casos, salvo outros previstos em lei
Interrupção do prazo	Recurso
	Pedido de reconsideração

Art. 113. Para o exercício do direito de petição, é assegurada **vista do processo ou documento**, na repartição, ao servidor ou a procurador por ele constituído.

Art. 114. A administração **deverá** rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de **ilegalidade**.

Art. 115. São **fatais** e **improrrogáveis** os prazos estabelecidos neste Capítulo, **salvo motivo de força maior**.

Título IV - Do Regime Disciplinar

Capítulo I - Dos Deveres

Art. 116. São **deveres** do servidor:

I - exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo;

II - ser leal às instituições a que servir;

III - observar as normas legais e regulamentares;

IV - cumprir as ordens superiores, **exceto quando manifestamente ilegais**;

V - atender com presteza:

a) ao público em geral, prestando as informações requeridas, **ressalvadas as protegidas por sigilo**;

b) à expedição de certidões requeridas para defesa de direito ou esclarecimento de situações de interesse pessoal;

c) às requisições para a defesa da Fazenda Pública.

VI - levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração; (Redação dada pela Lei nº 12.527, de 2011)

VII - zelar pela economia do material e a conservação do patrimônio público;

VIII - guardar sigilo sobre assunto da repartição;

IX - manter conduta compatível com a moralidade administrativa;

X - ser assíduo e pontual ao serviço;

XI - tratar com urbanidade as pessoas;

XII - representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

Parágrafo único. A representação de que trata o inciso XII será **encaminhada pela via hierárquica e apreciada pela autoridade superior àquela contra a qual é formulada**, assegurando-se ao representando ampla defesa.

Capítulo II - Das Proibições

Art. 117. Ao servidor é **proibido**: (Vide Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

I - ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização do chefe imediato;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-19/FCC (2022)

II - retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição;



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-19/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022)

III - recusar fé a documentos públicos;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

IV - opor resistência **injustificada** ao andamento de documento e processo ou execução de serviço;



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

V - promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição;



JÁ CAIU: TRT-19/FCC (2022)

VI - cometer a pessoa estranha à repartição, **fora dos casos previstos em lei**, o desempenho de atribuição que seja de sua responsabilidade ou de seu subordinado;

VII - coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-se a associação profissional ou sindical, ou a partido político;

VIII - manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o **segundo grau** civil;



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOCF (2022)

IX - valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não personificada, exercer o comércio, **exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário**; (Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-16/FGV (2022)

XI - atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau, e de cônjuge ou companheiro;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

XII - receber propina, comissão, presente ou vantagem de qualquer espécie, em razão de suas atribuições;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022); TRT-3/FUMARC (2022)

XIII - aceitar comissão, emprego ou pensão de estado estrangeiro;

XIV - praticar usura sob qualquer de suas formas;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

XV - proceder de forma desidiosa;

XVI - utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares;



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022); TRT-5/FCC (2022)

XVII - cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias;

XVIII - exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho;

XIX - recusar-se a atualizar seus dados cadastrais quando solicitado. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

Parágrafo único. A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo **não se aplica** nos seguintes casos: (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)

I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-16/FGV (2022)

II - gozo de licença para o trato de interesses particulares, na forma do art. 91 desta Lei, observada a legislação sobre conflito de interesses. (Incluído pela Lei nº 11.784, de 2008)



JÁ CAIU: TRT-16/FGV (2022)

Capítulo III - Da Acumulação

Art. 118. **Ressalvados os casos previstos na Constituição**, é **vedada** a acumulação remunerada de cargos públicos.

§ 1º A proibição de acumular **estende-se** a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Territórios e dos Municípios.

§ 2º A acumulação de cargos, ainda que lícita, fica **condicionada à comprovação da compatibilidade de horários**.

§ 3º Considera-se **acumulação proibida** a percepção de vencimento de cargo ou emprego público efetivo com proventos da inatividade, **salvo quando os cargos de que decorram essas remunerações forem acumuláveis na atividade**. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 119. O servidor **não poderá** exercer mais de um cargo em comissão, **exceto no caso previsto no parágrafo único do art. 9º**, nem ser remunerado pela participação em órgão de deliberação coletiva. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Parágrafo único. O disposto neste artigo **não se aplica** à remuneração devida pela participação em conselhos de administração e fiscal das empresas públicas e sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas, bem como quaisquer empresas ou entidades em que a União, direta ou indiretamente, detenha participação no capital social, observado o que, a respeito, dispuser legislação específica. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.225-45, de 4.9.2001)

Art. 120. O servidor vinculado ao regime desta Lei, que **acumular licitamente dois cargos efetivos**, quando investido em cargo de provimento em comissão, ficará afastado de ambos os cargos efetivos, **salvo na hipótese em que houver compatibilidade de horário e local com o exercício de um deles, declarada pelas autoridades máximas dos órgãos ou entidades envolvidos**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Capítulo IV - Das Responsabilidades

Art. 121. O servidor responde **civil, penal e administrativamente** pelo exercício irregular de suas atribuições.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-16/FGV (2022); TRT-3/FUMARC (2022)

RESPONSABILIDADE

Civil	Decorre de ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros
Penal	Engloba as infrações definidas como crimes ou contravenções penais
Civil administrativa	Ato omissivo ou comissivo que resulte em infrações funcionais definidas em leis administrativas

Art. 122. A responsabilidade **civil** decorre de **ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo**, que **resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros**.



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-3/FUMARC (2022)

§ 1º A indenização de prejuízo **dolosamente** causado ao erário somente **será liquidada na forma prevista no art. 46, na falta de outros bens que assegurem a execução do débito pela via judicial**.

§ 2º Tratando-se de **dano causado a terceiros**, responderá o servidor perante a Fazenda Pública, em **ação regressiva**.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 3º A obrigação de reparar o dano **estende-se aos sucessores e contra eles será executada, até o limite do valor da herança recebida**.



JÁ CAIU: TRT-11/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022)

Art. 123. A responsabilidade **penal** abrange os **crimes e contravenções** imputadas ao servidor, nessa qualidade.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

Art. 124. A responsabilidade **civil-administrativa** resulta de **ato omissivo ou comissivo praticado no desempenho do cargo ou função**.

Art. 125. As sanções civis, penais e administrativas **poderão** **cumular-se, sendo independentes entre si**.



JÁ CAIU: TRT-6/FCC (2025); TRT-16/FGV (2022); TRT-23/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-5/FCC (2022)

Art. 126. A responsabilidade **administrativa** do servidor será **afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria**.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-16/FGV (2022); TRT-22/FCC (2022); TRT-23/FCC (2022)

Art. 126-A. Nenhum servidor **poderá** ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver **suspeita de envolvimento** desta, a outra autoridade competente para apuração de informação concernente à prática de **crimes ou improbidade** de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. (Incluído pela Lei nº 12.527, de 2011)

Capítulo V - Das Penalidades

Art. 127. São **penalidades** disciplinares:



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

I - advertência;



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-3/FUMARC (2022)

II - suspensão;



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-3/FUMARC (2022)

III - demissão;



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-11/FCC (2024); TRT-3/FUMARC (2022)

IV - cassação de aposentadoria ou disponibilidade; (Vide ADPF nº 418)

V - destituição de cargo em comissão;



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-11/FCC (2024)

VI - destituição de função comissionada.

Art. 128. Na aplicação das penalidades serão consideradas a **natureza e a gravidade da infração cometida, os danos que dela provierem para o serviço público, as circunstâncias agravantes ou atenuantes e os antecedentes funcionais.**



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-3/FUMARC (2022)

Parágrafo único. O ato de imposição da penalidade **mencionará sempre o fundamento legal e a causa da sanção disciplinar.** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

STJ - MS 22.606 (Info 718)

É necessária condenação anterior na ficha funcional do servidor ou, no mínimo, anotação de fato que o desabone, para que seus antecedentes sejam valorados como negativos na dosimetria da sanção disciplinar. STJ. 1ª Seção. MS 22.606-DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 10/11/2021

Art. 129. A **advertência** será aplicada **por escrito**, nos casos de **violação de proibição constante do art. 117, incisos I a VIII e XIX, e de inobservância de dever funcional previsto em lei, regulamentação ou norma interna, que não justifique imposição de penalidade mais grave.** (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-20/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOCP (2022); TRT-3/FUMARC (2022); TRT-4/FCC (2022)

Art. 130. A **suspensão** será aplicada em caso de **reincidência das faltas punidas com advertência** e de **violação das demais proibições que não tipifiquem infração sujeita a penalidade de demissão, não podendo exceder de 90 (noventa) dias.**



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-20/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOCP (2022)

§ 1º Será punido com **suspensão** de até **15 (quinze) dias** o servidor que, **injustificadamente**, recusar-se a ser submetido a **inspeção médica determinada pela autoridade competente**, cessando os efeitos da penalidade uma vez cumprida a determinação.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-7/FCC (2024); TRT-17/FCC (2022)

§ 2º Quando houver **conveniência para o serviço**, a penalidade de **suspensão** **poderá** ser convertida em multa, na base de 50% (cinquenta por cento) por dia de vencimento ou remuneração, ficando o servidor **obrigado** a permanecer em serviço.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-4/FCC (2022)

SUSPENSÃO	
Até 90 dias	15 dias
Reincidência das faltas punidas com advertência	Recusa injustificada para ser submetido a inspeção médica
Demais violações que não justifiquem a pena de demissão	
Cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e transitórias	
Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho	

Art. 131. As penalidades de **advertência** e de **suspensão** terão seus **registros cancelados**, após o decurso de **3 (três) e 5 (cinco) anos de efetivo exercício**, respectivamente, **se o servidor não houver, nesse período, praticado nova infração disciplinar**.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-12/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOC (2022); TRT-4/FCC (2022)

Parágrafo único. O cancelamento da penalidade **não surtirá efeitos retroativos**.

Art. 132. A **demissão** será aplicada nos seguintes casos:



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

I - crime contra a administração pública;

II - abandono de cargo;

III - inassiduidade habitual;



JÁ CAIU: TRT-1/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-7/FCC (2024); TRT-12/FCC (2023); TRT-14/FCC (2022); TRT-19/INSTITUTO AOC (2022); TRT-4/FCC (2022)

IV - improbidade administrativa;



JÁ CAIU: TRT-2/FCC (2025); TRT-20/FCC (2024); TRT-7/FCC (2024)

V - incontinência pública e conduta escandalosa, na repartição;



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-16/FGV (2022); TRT-4/FCC (2022); TRT-5/FCC (2022)

VI - insubordinação grave em serviço;

VII - ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, **salvo em legítima defesa própria ou de outrem;**



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2023)

VIII - aplicação irregular de dinheiros públicos;



JÁ CAIU: TRT-20/FCC (2024); TRT-7/FCC (2024)

IX - revelação de segredo do qual se apropriou em razão do cargo;



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

X - lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional;

XI - corrupção;

XII - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

XIII - transgressão dos incisos IX a XVI do art. 117.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

STJ. Súmula 650. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses previstas no art. 132 da Lei n. 8.112/90.

Art. 133. Detectada a qualquer tempo a **acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas**, a autoridade a que se refere o art. 143 **notificará o servidor, por intermédio de sua chefia imediata, para apresentar opção no prazo improrrogável de dez dias**, contados da data da ciência e, na hipótese de omissão, adotará procedimento sumário para a sua apuração e regularização imediata, cujo processo administrativo disciplinar se desenvolverá nas seguintes fases: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

I - **instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por dois servidores estáveis, e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração;** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

II - **instrução sumária, que compreende indicição, defesa e relatório;** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

III - **julgamento.** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 1º A **indicação da autoria** de que trata o inciso I dar-se-á pelo **nome e matrícula do servidor**, e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas em situação de acumulação ilegal, dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2º A comissão lavrará, até **três dias** após a publicação do ato que a constituiu, termo de indicição em que serão transcritas as informações de que trata o parágrafo anterior, bem como promoverá a **citação pessoal** do servidor indiciado, ou por intermédio de sua chefia imediata, para, no prazo de **cinco dias**, apresentar defesa escrita, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, observado o disposto nos arts. 163 e 164. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3º Apresentada a defesa, a comissão elaborará **relatório conclusivo** quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre a licitude da acumulação em exame, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 4º No prazo de **cinco dias**, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 3º do art. 167. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 5º A opção pelo servidor até o último dia de prazo para defesa **configurará sua boa-fé**, hipótese em que se converterá **automaticamente** em pedido de exoneração do outro cargo. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 6º Caracterizada a **acumulação ilegal e provada a má-fé**, aplicar-se-á a **pena de demissão, destituição ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade em relação aos cargos, empregos ou funções públicas em regime de acumulação ilegal**, hipótese em que os órgãos ou entidades de vinculação serão comunicados. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 7º O prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao **rito sumário** não excederá **trinta dias**, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, **admitida a sua prorrogação por até quinze dias, quando as circunstâncias o exigirem.** (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 8º O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, **subsidiariamente**, as disposições dos Títulos IV e V desta Lei. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 134. **Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão.** (Vide ADPF nº 418)

ADPF 418

Não há inconstitucionalidade na previsão da penalidade de cassação de aposentadoria de servidores públicos, disposta nos arts. 127, IV, e 134 da Lei nº 8.112/90. A aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos. A perda do cargo público foi prevista no texto constitucional como uma sanção que integra o poder disciplinar da Administração. É medida extrema aplicável ao servidor que apresentar conduta contrária aos princípios básicos e deveres funcionais que fundamentam a atuação da Administração Pública. A impossibilidade de aplicação de sanção administrativa a servidor aposentado, a quem a penalidade de cassação de aposentadoria se mostra como única sanção à disposição da Administração, resultaria em tratamento diverso entre servidores ativos e inativos, para o sancionamento dos mesmos ilícitos, em prejuízo do princípio isonômico e da moralidade administrativa, e representaria indevida restrição ao poder disciplinar da Administração em relação a servidores aposentados que cometeram faltas graves enquanto em atividade, favorecendo a impunidade. STF. Plenário. ADPF 418, Rel. Alexandre de Moraes, julgado em 15/04/2020.

STF - AgR no ARE 1092355 (Info 666)

A pena de cassação de aposentadoria é compatível com a Constituição Federal, a despeito do caráter contributivo conferido àquela, especialmente porque nada impede que, na seara própria, haja o acerto de contas entre a administração e o servidor aposentado punido. Assim, constatada a existência de infração disciplinar praticada enquanto o servidor estiver na ativa, o ato de aposentadoria não se transforma num salvo conduto para impedir o sancionamento do ilícito pela administração pública. Faz-se necessário observar o regramento contido na Lei n. 8.112/1990, aplicando-se a penalidade compatível com as infrações apuradas. STJ. 1ª Seção. MS 23608-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Acd. Min. Og Fernandes, julgado em 27/11/2019 (Info 666). STF. 2ª Turma. AgR no ARE 1092355, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 17/5/2019.

Art. 135. **A destituição de cargo em comissão exercido por não ocupante de cargo efetivo será aplicada nos casos de infração sujeita às penalidades de suspensão e de demissão.**



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025)

Parágrafo único. Constatada a hipótese de que trata este artigo, a exoneração efetuada nos termos do art. 35 **será convertida em destituição de cargo em comissão.**

Art. 136. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, nos casos dos incisos IV, VIII, X e XI do art. 132, implica a **indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário**, sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 137. A demissão ou a destituição de cargo em comissão, por infringência do art. 117, incisos IX e XI, **incompatibiliza o ex-servidor para nova investidura em cargo público federal, pelo prazo de 5 (cinco) anos**. (Vide ADIN 2975)



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

Parágrafo único. **Não poderá retornar ao serviço público federal** o servidor que for demitido ou destituído do cargo em comissão por infringência do art. 132, incisos I, IV, VIII, X e XI.

EFEITOS SEGUNDARIOS DAS PENALIDADES DE DEMISSÃO E DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO

Não retorno ao serviço público federal	Crime contra a administração pública
	Improbidade administrativa
	Aplicação irregular de dinheiro público
	Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional
	Corrupção
Indisponibilidade de bens e ressarcimento ao erário	Improbidade administrativa
	Aplicação irregular de dinheiro público
	Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional
	Corrupção
Não investidura em cargo público federal por cinco anos	Valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública
	Atuar, como procurador ou intermediário, junto a repartições públicas, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o 2º grau, e de cônjuge ou companheiro

ADI 2975

O parágrafo único do art. 137 da Lei nº 8.112/90 proíbe, para sempre, o retorno ao serviço público federal de servidor que for demitido ou destituído por prática de crime contra a Administração Pública, improbidade administrativa, aplicação irregular de dinheiro público, lesão aos cofres públicos e dilapidação do patrimônio nacional e corrupção. Essa previsão viola o art. 5º, XLVII, "b", da CF/88, que afirma que não haverá penas de caráter perpétuo. STF. Plenário. ADI 2975, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 04/12/2020.

Art. 138. Configura **abandono de cargo** a **ausência intencional do servidor ao serviço por mais de trinta dias consecutivos**.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023)

Art. 139. Entende-se por **inassiduidade habitual** a falta ao serviço, sem causa justificada, por **sessenta dias, interpoladamente**, durante o período de **doze meses**.



JÁ CAIU: TRT-14/FCC (2022)

Art. 140. Na apuração de abandono de cargo ou inassiduidade habitual, também será adotado o procedimento sumário a que se refere o art. 133, observando-se especialmente que: (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

I - a indicação da materialidade dar-se-á: (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

a) na hipótese de abandono de cargo, pela indicação precisa do período de ausência intencional do servidor ao serviço superior a **trinta dias**; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

b) no caso de inassiduidade habitual, pela indicação dos dias de falta ao serviço sem causa justificada, por período igual ou superior a **sessenta dias interpoladamente**, durante o período de **doze meses**; (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

II - após a apresentação da defesa a comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, indicará o respectivo dispositivo legal, opinará, na hipótese de abandono de cargo, sobre a intencionalidade da ausência ao serviço superior a **trinta dias** e remeterá o processo à autoridade instauradora para julgamento. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 141. As penalidades disciplinares serão aplicadas:



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

I - pelo **Presidente da República**, pelos **Presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais** e pelo **Procurador-Geral da República**, quando se tratar de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade de servidor vinculado ao respectivo Poder, órgão, ou entidade;

II - pelas **autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior** àquelas mencionadas no inciso anterior quando se tratar de suspensão superior a **30 (trinta) dias**;

III - pelo chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos, nos casos de advertência ou de suspensão de até **30 (trinta) dias**;

IV - pela **autoridade que houver feito a nomeação**, quando se tratar de destituição de cargo em comissão.

APLICAÇÃO DE PENALIDADES – COMPETÊNCIA

Demissão	Presidentes: da república, das casas do poder legislativo, dos tribunais federais; PGR
Cassação de aposentadoria	
Cassação de disponibilidade	

Suspensão superior a 30 dias	Autoridades administrativas de hierarquia imediatamente inferior às mencionadas acima
Advertência	Chefe da repartição e outras autoridades na forma dos respectivos regimentos ou regulamentos
Suspensão de até 30 dias	
Destituição de cargo em comissão	Autoridade que houver feito a nomeação

Art. 142. A ação disciplinar **prescreverá**:

I - em **5 (cinco) anos**, quanto às infrações puníveis com **demissão**, **cassação de aposentadoria** ou **disponibilidade** e **destituição de cargo em comissão**;



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-8/CEBRASPE (2023)

II - em **2 (dois) anos**, quanto à **suspensão**;



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2023)

III - em **180 (cento e oitenta) dias**, quanto à **advertência**.



JÁ CAIU: TRT-8/CEBRASPE (2023)

PRAZO – TERÃO OS REGISTROS CANCELADOS	
Advertência	Suspensão
3 anos	5 anos

PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DISCIPLINAR		
Advertência	Suspensão	Demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão
180 dias	2 anos	5 anos

§ 1º O prazo de prescrição **começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido**.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-19/INSTITUTO AOC (2022); TRT-5/FCC (2022)

§ 2º Os prazos de prescrição previstos na **lei penal** aplicam-se às infrações disciplinares capituladas também como crime.

§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar **interrompe** a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente.

§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a correr a partir do dia em que cessar a interrupção.

PRAZOS PAD		
Conclusão do PAD	Decisão	Conclusão e julgamento
60 dias + 60 dias	20 dias	120 dias + 20 dias

STJ. Súmula 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/90 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo tomar conhecimento do fato, interrompendo-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e volta a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção.

STJ – MS 20857 (Info 651)

O prazo prescricional previsto na lei penal se aplica às infrações disciplinares também capituladas como crime independentemente da apuração criminal da conduta do servidor. Para se aplicar a regra do § 2º do art. 142 da Lei nº 8.112/90 não se exige que o fato esteja sendo apurado na esfera penal (não se exige que tenha havido oferecimento de denúncia ou instauração de inquérito policial). Se a infração disciplinar praticada for, em tese, também crime, deve ser aplicado o prazo prescricional previsto na legislação penal independentemente de qualquer outra exigência. STJ. 1ª Seção. MS 20857-DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. Ac. Min. Og Fernandes, julgado em 22/05/2019.

Título V - Do Processo Administrativo Disciplinar

Capítulo I - Disposições Gerais

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é **obrigada** a promover a sua **apuração imediata**, mediante **sindicância** ou **processo administrativo disciplinar**, assegurada ao acusado ampla defesa.



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

§ 1º (Revogado pela Lei nº 11.204, de 2005)

§ 2º (Revogado pela Lei nº 11.204, de 2005)

§ 3º A apuração de que trata o caput, por solicitação da autoridade a que se refere, **poderá** ser promovida por autoridade de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante competência específica para tal finalidade, **delegada em caráter permanente ou temporário** pelo

Presidente da República, pelos presidentes das Casas do Poder Legislativo e dos Tribunais Federais e pelo Procurador-Geral da República, no âmbito do respectivo Poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguir à apuração. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 144. As denúncias sobre irregularidades serão **objeto de apuração**, desde que contenham a identificação e o endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade.

Parágrafo único. Quando o fato narrado **não configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal**, a denúncia será arquivada, por falta de objeto.

Art. 145. Da sindicância **poderá** resultar:

I - arquivamento do processo;



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-17/FCC (2022)

II - aplicação de penalidade de advertência ou suspensão de até **30 (trinta) dias**;



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-17/FCC (2022)

III - instauração de processo disciplinar.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-17/FCC (2022)

Parágrafo único. O prazo para conclusão da sindicância **não excederá 30 (trinta) dias**, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior.

Art. 146. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a **imposição de penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias**, de demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de cargo em comissão, será **obrigatória a instauração de processo disciplinar**.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025)

Capítulo II - Do Afastamento Preventivo

Art. 147. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar **poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração**.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-17/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

Parágrafo único. O afastamento **poderá** ser prorrogado por **igual prazo**, findo o qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-17/FCC (2022)

Capítulo III - Do Processo Disciplinar

Art. 148. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido.



JÁ CAIU: TRT-5/FCC (2022)

STF – RMS 32357 (Info 970)

A sentença proferida no âmbito criminal somente repercute na esfera administrativa quando reconhecida:

- a) a inexistência material do fato; ou
- b) a negativa de sua autoria.

Assim, se a absolvição ocorreu por ausência de provas, a administração pública não está vinculada à decisão proferida na esfera penal. STF. 2ª Turma. RMS 32357/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/3/2020.

Art. 149. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de **três servidores estáveis** designados pela autoridade competente, observado o disposto no § 3º do art. 143, que **indicará, dentre eles, o seu presidente, que deverá ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado.** (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

§ 1º A Comissão terá como secretário servidor **designado pelo seu presidente**, podendo a indicação recair em um de seus membros.

§ 2º **Não poderá** participar de comissão de sindicância ou de inquérito, cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o **terceiro grau**.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

STF – RMS 32357 (Info 970)

O art. 149 da Lei nº 8.112/90 determina que a comissão condutora do processo administrativo disciplinar seja composta por servidores estáveis e se exige que, no momento da designação, estes já tenham atingido a estabilidade no desempenho do cargo que exercem e que os legitima participar da comissão. Não haverá, contudo, nulidade do PAD se, no caso concreto, a Administração Pública, ao perceber o vício formal, substituiu o servidor em estágio probatório por outro estável, sem aproveitar qualquer ato decisório do servidor substituído. Isso porque, nesta hipótese, não terá havido qualquer prejuízo concreto à defesa. STF. 2ª Turma. RMS 32357/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, julgado em 17/3/2020.

Art. 150. A Comissão exercerá suas atividades com **independência e imparcialidade**, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da administração.



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

Parágrafo único. As reuniões e as audiências das comissões terão **caráter reservado**.

STJ – MS 22.019

A participação de membro da comissão processante em mais de um processo administrativo disciplinar envolvendo o mesmo investigado não macula a imparcialidade quando a apuração tratar de fatos distintos.” STJ. 1ª Seção. MS 22.019/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Min. Og Fernandes, julgado em 27/05/2020.

Art. 151. O processo disciplinar se desenvolve nas **seguintes fases**:



JÁ CAIU: TRT-3/FUMARC (2022)

I - instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão;

II - inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório;

III - julgamento.

Art. 152. O prazo para a conclusão do processo disciplinar **não excederá 60 (sessenta) dias**, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, **admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem**.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022); TRT-4/FCC (2022)

§ 1º Sempre que necessário, a comissão **dedicará tempo integral aos seus trabalhos**, ficando seus membros **dispensados do ponto, até a entrega do relatório final**.

§ 2º As reuniões da comissão serão **registradas em atas** que **deverão** detalhar as deliberações adotadas.

STJ. Súmula 592. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.

Seção I - Do Inquérito

Art. 153. O inquérito administrativo obedecerá ao **princípio do contraditório**, assegurada ao acusado ampla defesa, com a utilização dos meios e recursos admitidos em direito.

STJ – MS 21.205 (Info 682)

Não implica nulidade do PAD, decorrente da inobservância do direito à não autoincriminação, quando a testemunha, até então não envolvida, noticia elementos que trazem para si responsabilidade pelos episódios em investigação.” STJ. 1ª Seção. MS 21.205-DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, julgado em 14/10/2020.

Art. 154. Os autos da sindicância integrarão o processo disciplinar, como peça informativa da instrução.

Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como **ilícito penal**, a autoridade competente **encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente** da imediata instauração do processo disciplinar.

Art. 155. Na **fase do inquérito**, a comissão **promoverá a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos.**

Art. 156. É assegurado ao servidor o direito de **acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial.**

§ 1º O presidente da comissão **poderá** denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos.



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

§ 2º Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato **independe de conhecimento especial de perito.**

Art. 157. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo presidente da comissão, devendo a segunda via, com o ciente do interessado, ser anexado aos autos.

Parágrafo único. Se a testemunha for **servidor público**, a expedição do mandado será **imediatamente** comunicada ao **chefe da repartição onde serve**, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição.

Art. 158. O depoimento será **prestado oralmente** e reduzido a termo, **não sendo lícito** à testemunha trazê-lo por escrito.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 1º As testemunhas serão **inquiridas separadamente**.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 2º Na hipótese de depoimentos **contraditórios ou que se infirmem**, proceder-se-á à **acareação** entre os depoentes.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

Art. 159. Concluída a inquirição das testemunhas, a comissão promoverá o **interrogatório do acusado**, observados os procedimentos previstos nos arts. 157 e 158.

§ 1º No caso de mais de um acusado, cada um deles será **ouvido separadamente**, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, será promovida a acareação entre eles.



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

§ 2º O procurador do acusado **poderá** assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe **vedado** interferir nas perguntas e respostas, **facultando-se-lhe**, porém, reinquiri-las, por intermédio do presidente da comissão.

Art. 160. Quando houver **dúvida sobre a sanidade mental do acusado**, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja **submetido a exame por junta médica oficial**, da qual participe **pelo menos um médico psiquiatra**.

Parágrafo único. O incidente de sanidade mental será **processado em auto apartado e apenso ao processo principal**, após a expedição do laudo pericial.

Art. 161. **Tipificada a infração disciplinar**, será formulada a **indiciação do servidor**, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas.

§ 1º O indiciado será **citado por mandado expedido pelo presidente da comissão** para apresentar defesa escrita, no prazo de **10 (dez) dias**, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição.

§ 2º Havendo dois ou mais indiciados, o prazo será **comum** e de **20 (vinte) dias**.

§ 3º O prazo de defesa **poderá ser prorrogado pelo dobro**, para diligências reputadas indispensáveis.

§ 4º No caso de recusa do indiciado em apor o ciente na cópia da citação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a citação, com a assinatura de (2) duas testemunhas.

Art. 162. O indiciado que **mudar de residência** fica **obrigado** a comunicar à comissão o lugar onde poderá ser encontrado.

Art. 163. Achando-se o indiciado em **lugar incerto e não sabido**, será **citado por edital**, publicado no Diário Oficial da União e em jornal de grande circulação na localidade do último domicílio conhecido, para apresentar defesa.

Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, o prazo para defesa será de **15 (quinze) dias** a partir da última publicação do edital.

Art. 164. Considerar-se-á **revel** o indiciado que, **regularmente citado**, não apresentar defesa no prazo legal.

§ 1º A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa.

§ 2º Para defender o indiciado revel, a autoridade instauradora do processo designará um **servidor como defensor dativo**, que **deverá** ser ocupante de cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 165. Apreciada a defesa, a comissão elaborará **relatório minucioso**, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção.

§ 1º O relatório será **sempre conclusivo** quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor.

§ 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Art. 166. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, **será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento**.

MS 22.750

A falta de intimação do servidor público, após a apresentação do relatório final pela comissão processante, em processo administrativo disciplinar, não configura ofensa às garantias do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de previsão legal. MS 22.750-DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 9/8/2023, DJe 15/8/2023.

Seção II - Do Julgamento

Art. 167. No prazo de **20 (vinte) dias**, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão.

§ 1º Se a penalidade a ser aplicada **exceder a alçada da autoridade instauradora do processo**, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo.

§ 2º Havendo **mais de um indiciado e diversidade de sanções**, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da **pena mais grave**.

§ 3º Se a penalidade prevista for a **demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade**, o julgamento caberá às autoridades de que trata o inciso I do art. 141.

§ 4º Reconhecida pela comissão a **inocência do servidor**, a autoridade instauradora do processo determinará o seu **arquivamento**, **salvo se flagrantemente contrária à prova dos autos**. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 168. O julgamento acatará o relatório da comissão, **salvo quando contrário às provas dos autos**.

Parágrafo único. Quando o relatório da comissão **contrariar as provas dos autos**, a autoridade julgadora **poderá, motivadamente**, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade.

Art. 169. Verificada a ocorrência de **vício insanável**, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior **declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para instauração de novo processo**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

§ 1º O julgamento **fora do prazo legal não implica nulidade** do processo.



JÁ CAIU: TRT-4/FCC (2022)

§ 2º A autoridade julgadora que der causa à prescrição de que trata o art. 142, § 2º, será responsabilizada na forma do Capítulo IV do Título IV.

Art. 170. **Extinta a punibilidade pela prescrição**, a autoridade julgadora **determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor**.



JÁ CAIU: TRT-9/FCC (2022)

MS 23.262

1. A instauração do processo disciplinar interrompe o curso do prazo prescricional da infração, que volta a correr depois de ultrapassados 140 (cento e quarenta) dias sem que haja decisão definitiva. 2. O princípio da presunção de inocência consiste em pressuposto negativo, o qual refuta a incidência dos efeitos próprios de ato sancionador, administrativo ou judicial, antes do perfazimento ou da conclusão do processo respectivo, com vistas à apuração profunda dos fatos levantados e à realização de juízo certo sobre a ocorrência e a autoria do

ilícito imputado ao acusado. 3. É **inconstitucional**, por afronta ao art. 5º, LVII, da CF/88, o art. 170 da Lei nº 8.112/90, o qual é compreendido como projeção da prática administrativa fundada, em especial, na Formulação nº 36 do antigo DASP, que tinha como finalidade legitimar a utilização dos apontamentos para desabonar a conduta do servidor, a título de maus antecedentes, sem a formação definitiva da culpa. 4. Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, há impedimento absoluto de ato decisório condenatório ou de formação de culpa definitiva por atos imputados ao investigado no período abrangido pelo PAD. 5. O status de inocência deixa de ser presumido somente após decisão definitiva na seara administrativa, ou seja, não é possível que qualquer consequência desabonadora da conduta do servidor decorra tão só da instauração de procedimento apuratório ou de decisão que reconheça a incidência da prescrição antes de deliberação definitiva de culpabilidade. 6. Segurança concedida, com a declaração de inconstitucionalidade incidental do art. 170 da Lei nº 8.112/1990. (MS 23262, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014)

Art. 171. Quando a infração estiver capitulada como **crime**, o processo disciplinar será **remetido ao Ministério Público para instauração da ação penal, ficando trasladado na repartição**.



JÁ CAIU: TRT-23/FCC (2022)

Art. 172. O servidor que responder a processo disciplinar só **poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente**, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, acaso aplicada.



JÁ CAIU: TRT-15/FCC (2025); TRT-17/FCC (2022); TRT-9/FCC (2022)

Parágrafo único. Ocorrida a exoneração de que trata o parágrafo único, inciso I do art. 34, **o ato será convertido em demissão, se for o caso**.

Art. 173. Serão assegurados **transporte e diárias**:

I - ao servidor convocado para prestar depoimento fora da sede de sua repartição, na condição de testemunha, denunciado ou indiciado;



JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)

II - aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos.

Seção III - Da Revisão do Processo

Art. 174. O processo disciplinar poderá ser **revisto, a qualquer tempo, a pedido ou de ofício**, quando se aduzirem **fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido ou a inadequação da penalidade aplicada**.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-21/FCC (2023); TRT-17/FCC (2022)

§ 1º Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, **qualquer pessoa da família poderá** requerer a revisão do processo.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-21/FCC (2023)

§ 2º No caso de **incapacidade mental do servidor**, a revisão será requerida pelo **respectivo curador**.

Art. 175. No **processo revisional**, o ônus da prova cabe ao **requerente**.

Art. 176. A simples alegação de injustiça da penalidade **não constitui fundamento para a revisão**, que requer elementos novos, ainda não apreciados no processo originário.



JÁ CAIU: TRT-24/FGV (2025); TRT-17/FCC (2022)

Art. 177. O requerimento de revisão do processo será **dirigido ao Ministro de Estado ou autoridade equivalente**, que, se autorizar a revisão, encaminhará o pedido ao dirigente do órgão ou entidade onde se originou o processo disciplinar.

Parágrafo único. Deferida a petição, a autoridade competente providenciará a **constituição de comissão**, na forma do art. 149.

Art. 178. A revisão correrá **em apenso** ao processo originário.

Parágrafo único. Na petição inicial, o requerente **pedirá dia e hora para a produção de provas e inquirição das testemunhas que arrolar**.

Art. 179. A comissão revisora terá **60 (sessenta) dias** para a **conclusão dos trabalhos**.

Art. 180. Aplicam-se aos trabalhos da comissão revisora, no que couber, as normas e procedimentos próprios da comissão do processo disciplinar.

Art. 181. **O julgamento caberá à autoridade que aplicou a penalidade**, nos termos do art. 141.

Parágrafo único. **O prazo para julgamento** será de **20 (vinte) dias**, contados do recebimento do processo, no curso do qual a autoridade julgadora **poderá determinar diligências**.

Art. 182. **Julgada procedente a revisão**, será declarada **sem efeito a penalidade aplicada**, restabelecendo-se todos os direitos do servidor, **exceto em relação à destituição do cargo em comissão, que será convertida em exoneração**.



JÁ CAIU: TRT-21/FCC (2023); TRT-22/FCC (2022)

Parágrafo único. Da revisão do processo **não poderá resultar agravamento de penalidade.**

Súmula Vinculante 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. **JÁ CAIU: TRT-22/FCC (2022)**

STF. Súmula 18. Pela falta residual, não compreendida na absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor público.

STF. Súmula 19. É inadmissível segunda punição de servidor público, baseada no mesmo processo em que se fundou a primeira.

STJ. Súmula 591. É permitida a “prova emprestada” no processo administrativo disciplinar, desde que devidamente autorizada pelo juízo competente e respeitados o contraditório e a ampla defesa. **JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)**

STJ. Súmula 592. O excesso de prazo para a conclusão do processo administrativo disciplinar só causa nulidade se houver demonstração de prejuízo à defesa.

STJ. Súmula 611. Desde que devidamente motivada e com amparo em investigação ou sindicância, é permitida a instauração de processo administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, em face do poder-dever de autotutela imposto à Administração. **JÁ CAIU: TRT-17/FCC (2022)**

STJ. Súmula 635. Os prazos prescricionais previstos no artigo 142 da Lei 8.112/90 iniciam-se na data em que a autoridade competente para a abertura do procedimento administrativo tomar conhecimento do fato, interrompendo-se com o primeiro ato de instauração válido, sindicância de caráter punitivo ou processo disciplinar, e volta a fluir por inteiro após decorridos 140 dias desde a interrupção.

Título VI - Da Seguridade Social do Servidor

Capítulo I - Disposições Gerais

Art. 183. A **União** manterá **Plano de Seguridade Social para o servidor e sua família.**

§ 1º O servidor ocupante de cargo em comissão que não seja, **simultaneamente**, ocupante de cargo ou emprego efetivo na administração pública direta, autárquica e fundacional **não terá direito aos benefícios do Plano de Seguridade Social, com exceção da assistência à saúde.** (Redação dada pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003)

§ 2º O servidor **afastado ou licenciado do cargo efetivo, sem direito à remuneração, inclusive** para servir em organismo oficial internacional do qual o Brasil seja membro efetivo ou com o qual coopere, ainda que contribua para regime de previdência social no exterior, **terá suspenso o seu vínculo com o regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público enquanto durar o afastamento ou a licença, não lhes assistindo, neste período, os benefícios do mencionado regime de previdência.** (Incluído pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003)

§ 3º Será assegurada ao servidor licenciado ou afastado sem remuneração a manutenção da vinculação ao regime do Plano de Seguridade Social do Servidor Público, mediante o **recolhimento mensal da respectiva contribuição, no mesmo percentual devido pelos servidores em atividade, incidente sobre a remuneração total do cargo a que faz jus no exercício de suas atribuições, computando-se, para esse efeito, inclusive, as vantagens pessoais.** (Incluído pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003)

§ 4º O recolhimento de que trata o § 3º **deve** ser **efetuado até o segundo dia útil** após a data do **pagamento das remunerações dos servidores públicos**, aplicando-se os procedimentos de cobrança e execução dos tributos federais quando não recolhidas na data de vencimento. (Incluído pela Lei nº 10.667, de 14.5.2003)

Art. 184. O Plano de Seguridade Social visa a dar cobertura aos riscos a que estão sujeitos o servidor e sua família, e compreende um conjunto de benefícios e ações que atendam às seguintes finalidades:

I - **garantir meios de subsistência nos eventos de doença, invalidez, velhice, acidente em serviço, inatividade, falecimento e reclusão;**

II - **proteção à maternidade, à adoção e à paternidade;**

III - **assistência à saúde.**

Parágrafo único. Os benefícios serão concedidos nos termos e condições definidos em regulamento, observadas as disposições desta Lei.

Art. 185. Os benefícios do Plano de Seguridade Social do servidor compreendem:

I - quanto ao **servidor**:

a) **aposentadoria;**

b) **auxílio-natalidade;**

c) **salário-família;**

d) **licença para tratamento de saúde;**

e) **licença à gestante, à adotante e licença-paternidade;**

f) **licença por acidente em serviço;**

g) **assistência à saúde;**

h) **garantia de condições individuais e ambientais de trabalho satisfatórias;**

II - quanto ao **dependente**:

a) **pensão vitalícia e temporária;**

b) **auxílio-funeral;**

c) **auxílio-reclusão;**

d) **assistência à saúde.**

§ 1º As **aposentadorias** e **pensões** serão concedidas e mantidas pelos **órgãos ou entidades aos quais se encontram vinculados os servidores**, observado o disposto nos arts. 189 e 224.

§ 2º O **recebimento indevido** de benefícios havidos por fraude, dolo ou má-fé, implicará **devolução ao erário do total auferido, sem prejuízo da ação penal cabível.**

Capítulo II - Dos Benefícios

Seção I - Da Aposentadoria

Art. 186. O servidor será **aposentado**: (Vide art. 40 da Constituição)

I - por **invalidez permanente**, sendo os **proventos integrais** quando decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, e **proporcionais** nos demais casos;

II - **compulsoriamente**, aos **setenta anos de idade**, com **proventos proporcionais** ao tempo de serviço;

LC 152/15, Art. 2º. Serão aposentados compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 anos de idade os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações.

III - **voluntariamente**:

a) aos **35 (trinta e cinco) anos de serviço**, se **homem**, e aos **30 (trinta) se mulher**, com **proventos integrais**;

b) aos **30 (trinta) anos de efetivo exercício em funções de magistério se professor**, e **25 (vinte e cinco) se professora**, com **proventos integrais**;

c) aos **30 (trinta) anos de serviço**, se **homem**, e aos **25 (vinte e cinco) se mulher**, com **proventos proporcionais** a esse tempo;

d) aos **65 (sessenta e cinco) anos de idade**, se **homem**, e aos **60 (sessenta) se mulher**, com **proventos proporcionais** ao tempo de serviço.

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA (EC 20/1998)				
		Idade	Tempo de contribuição	Sempre
Por tempo de contribuição	Homens	60 anos	35 anos	10 anos de efetivo exercício + 5 anos no cargo que se dará a aposentadoria
	Mulheres	55 anos	30 anos	
Por idade	Homens	65 anos	-	
	Mulheres	60 anos	-	

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA PARA PROFESSORES (EC 20/1998)				
		Idade	Tempo de contribuição	Sempre
Por tempo de contribuição	Homens	55 anos	30 anos	10 anos de efetivo exercício + 5 anos no cargo que se dará a aposentadoria
	Mulheres	50 anos	25 anos	
Por idade	Homens	65 anos	-	
	Mulheres	60 anos	-	

§ 1º Consideram-se **doenças graves, contagiosas ou incuráveis**, a que se refere o inciso I deste artigo, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados do mal de Paget (osteíte deformante), Síndrome de Imunodeficiência Adquirida - AIDS, e outras que a lei indicar, com base na medicina especializada.

§ 2º Nos casos de exercício de atividades consideradas **insalubres ou perigosas**, bem como nas hipóteses previstas no art. 71, a **aposentadoria de que trata o inciso III, "a" e "c"**, observará o disposto em lei específica.

§ 3º Na hipótese do inciso I o servidor será submetido à **junta médica oficial**, que atestará a invalidez quando caracterizada a incapacidade para o desempenho das atribuições do cargo ou a impossibilidade de se aplicar o disposto no art. 24. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 187. A **aposentadoria compulsória** será automática, e declarada por ato, com vigência a partir do dia imediato àquele em que o servidor atingir a idade-limite de permanência no serviço ativo.

Art. 188. A **aposentadoria voluntária ou por invalidez** vigorará a partir da data da publicação do respectivo ato.

§ 1º A **aposentadoria por invalidez** será precedida de licença para tratamento de saúde, por período não excedente a **24 (vinte e quatro) meses**.

§ 2º Expirado o período de licença e não estando em condições de reassumir o cargo ou de ser readaptado, o servidor será **aposentado**.

§ 3º O lapso de tempo compreendido entre o término da licença e a publicação do ato da aposentadoria será considerado como de **prorrogação da licença**.

§ 4º Para os fins do disposto no § 1º deste artigo, serão consideradas apenas as **licenças motivadas pela enfermidade ensejadora da invalidez ou doenças correlacionadas**. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

§ 5º A critério da Administração, o servidor em licença para tratamento de saúde ou aposentado por invalidez **poderá** ser convocado a qualquer momento, para **avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria**. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

Art. 189. O provento da aposentadoria será calculado com observância do disposto no § 3º do art. 41, e revisto na mesma data e proporção, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade.

Parágrafo único. São **estendidos aos inativos** quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidas aos servidores em atividade, **inclusive** quando decorrentes de transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria.

Art. 190. O servidor aposentado com **provento proporcional** ao tempo de serviço se acometido de qualquer das moléstias especificadas no § 1º do art. 186 desta Lei e, por esse motivo, for considerado inválido por junta médica oficial **passará a perceber provento integral**, calculado com base no fundamento legal de concessão da aposentadoria. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

Art. 191. Quando proporcional ao tempo de serviço, o provento não será inferior a **1/3** (um terço) da remuneração da atividade.

Art. 192. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 193. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 194. Ao servidor aposentado será paga a **gratificação natalina**, até o **dia vinte** do mês de **dezembro**, em valor equivalente ao respectivo provento, deduzido o adiantamento recebido.

Art. 195. Ao **ex-combatente** que tenha efetivamente participado de operações bélicas, durante a **Segunda Guerra Mundial**, nos termos da Lei nº 5.315, de 12 de setembro de 1967, será concedida **aposentadoria com provento integral**, aos **25 (vinte e cinco) anos** de serviço efetivo.

STJ - AREsp 366.017 (Info 790)

Os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. AgInt no AREsp 366.017-PR, Rel. Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, por unanimidade, julgado em 3/10/2023, DJe 6/10/2023

Seção II - Do Auxílio-Natalidade

Art. 196. O **auxílio-natalidade** é devido à servidora por motivo de **nascimento de filho**, em quantia equivalente ao menor vencimento do serviço público, **inclusive** no caso de natimorto.

§ 1º Na hipótese de **parto múltiplo**, o valor será acrescido de **50%** (cinquenta por cento), por nascituro.

§ 2º O auxílio será pago ao **cônjuge** ou **companheiro** servidor público, quando a parturiente não for servidora.

Seção III - Do Salário-Família

Art. 197. O **salário-família** é devido ao servidor ativo ou ao inativo, por dependente econômico.

Parágrafo único. Consideram-se **dependentes econômicos** para efeito de percepção do salário-família:

I - o **cônjuge** ou **companheiro** e os filhos, inclusive os enteados até 21 (vinte e um) anos de idade ou, se estudante, até 24 (vinte e quatro) anos ou, se inválido, de qualquer idade;

II - o menor de 21 (vinte e um) anos que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor, ou do inativo;

III - a mãe e o pai sem economia própria.

Art. 198. Não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário-família **perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte**, **inclusive** pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário-mínimo.

Art. 199. Quando o pai e mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário-família será pago a **um deles**; quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes.

Parágrafo único. Ao pai e à mãe **equiparam-se o padrasto**, a **madrasta** e, na falta destes, os **representantes legais dos incapazes**.

Art. 200. O salário-família **não está sujeito a qualquer tributo**, nem servirá de base para qualquer contribuição, **inclusive** para a Previdência Social.

Art. 201. O afastamento do cargo efetivo, sem remuneração, **não acarreta a suspensão** do pagamento do salário-família.

Seção IV - Da Licença para Tratamento de Saúde

Art. 202. Será concedida ao servidor **licença para tratamento de saúde**, a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, **sem prejuízo da remuneração** a que fizer jus.

Art. 203. A licença de que trata o art. 202 desta Lei será concedida com base em **perícia oficial**. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

§ 1º Sempre que necessário, a inspeção médica será realizada na **residência do servidor ou no estabelecimento hospitalar onde se encontrar internado**.

§ 2º Inexistindo médico no órgão ou entidade no local onde se encontra ou tenha exercício em caráter permanente o servidor, e não se configurando as hipóteses previstas nos parágrafos do art. 230, será **aceito atestado passado por médico particular**. (Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3º No caso do §2º deste artigo, o atestado somente produzirá efeitos **depois de recepcionado pela unidade de recursos humanos do órgão ou entidade**. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

§ 4º A licença que exceder o prazo de **120 (cento e vinte) dias** no período de **12 (doze) meses** a contar do primeiro dia de afastamento será **concedida mediante avaliação por junta médica oficial**. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

§ 5º A perícia oficial para concessão da licença de que trata o caput deste artigo, bem como nos demais casos de perícia oficial previstos nesta Lei, será efetuada por **cirurgiões-dentistas**, nas hipóteses em que **abranjer o campo de atuação da odontologia**. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009)

Art. 204. A licença para tratamento de saúde **inferior a 15 (quinze) dias**, dentro de **1 (um) ano**, **poderá ser dispensada de perícia oficial**, na forma definida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.907, de 2009)

Art. 205. O atestado e o laudo da junta médica **não se referirão ao nome ou natureza da doença**, **salvo quando se tratar de lesões produzidas por acidente em serviço, doença profissional ou qualquer das doenças especificadas no art. 186, § 1º**.

Art. 206. O servidor que apresentar **indícios de lesões orgânicas ou funcionais** será submetido a **inspeção médica**.

Art. 206-A. O servidor será submetido a **exames médicos periódicos**, nos termos e condições definidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 11.907, de 2009) (Regulamento).

Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, a **União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão**: (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)

I - **prestar os exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade à qual se encontra vinculado o servidor**; (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)

II - celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações; (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)

III - celebrar convênios com operadoras de plano de assistência à saúde, organizadas na modalidade de autogestão, que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do art. 230; ou (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)

IV - prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e demais normas pertinentes. (Incluído pela Lei nº 12.998, de 2014)

Seção V - Da Licença à Gestante, à Adotante e da Licença-Paternidade

Art. 207. Será concedida licença à servidora gestante por **120 (cento e vinte) dias consecutivos**, **sem prejuízo da remuneração**. (Vide Decreto nº 6.690, de 2008)

§ 1º A licença poderá ter início no primeiro dia do nono mês de gestação, **salvo antecipação por prescrição médica**.

§ 2º No caso de **nascimento prematuro**, a licença terá início a partir do parto.

§ 3º No caso de **natimorto**, decorridos **30 (trinta) dias** do evento, a servidora será submetida a exame médico, e se julgada apta, reassumirá o exercício.

§ 4º No caso de **aborto atestado por médico oficial**, a servidora terá direito a **30 (trinta) dias** de **repouso remunerado**.

RE 842.844 (Info 1111)

Dada a prevalência da proteção constitucional à maternidade e à infância, a gestante contratada pela Administração Pública por prazo determinado ou ocupante de cargo em comissão também possui direito à licença-maternidade de 120 dias e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. RE 842.844/SC, relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 5.10.2023

RE 1348854 (Info 1054)

O servidor público que seja pai solo – de família em que não há a presença materna – faz jus à licença maternidade e ao salário maternidade pelo prazo de 180 dias, da mesma forma em que garantidos à mulher pela legislação de regência. A construção interpretativa e jurisprudencial do Tribunal, acompanhando os avanços da Constituição no campo da justiça social e dos direitos da dignidade da pessoa humana, passou a legitimar e igualar as diversas configurações de família e filiação. Inclusive, esta Corte tem reiteradamente realçado que a CF/1988 e o ECA adotaram a doutrina da proteção integral e o princípio da prioridade absoluta das crianças e dos adolescentes enquanto pessoas em desenvolvimento, devendo-lhes ser asseguradas todas as condições para uma convivência familiar saudável, harmônica e segura, quer seja o vínculo familiar biológico ou estabelecido pelos institutos da guarda ou adoção. Assim, embora inexistente previsão legal, o benefício deve ser excepcionalmente estendido ao pai de família monoparental, em respeito aos princípios da isonomia de

direitos entre o homem e a mulher e da proteção integral à criança, já que destinado a assegurar o melhor interesse do menor, cujos laços de afetividade com o responsável por sua criação e educação são formados ainda nos primeiros dias de vida. Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, ao apreciar o Tema 1.182 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário. STF. Plenário. RE 1348854/DF, relator Min. Alexandre de Moraes, julgamento finalizado em 12/05/2022

RE 1.211.446

A mãe servidora ou trabalhadora não gestante em união homoafetiva tem direito ao gozo de licença-maternidade. Caso a companheira tenha utilizado o benefício, fará jus à licença pelo período equivalente ao da licença-paternidade. STF, RE 1.211.446/SP, relator Ministro Luiz Fux, julgamento finalizado em 13.03.2024 (quarta-feira)

Art. 208. Pelo **nascimento ou adoção de filhos**, o servidor terá direito à **licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos**.

Art. 209. Para **amamentar o próprio filho, até a idade de seis meses**, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, a **uma hora de descanso**, que **poderá** ser parcelada em dois períodos de meia hora.

Art. 210. **À servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 (um) ano de idade, serão concedidos 90 (noventa) dias de licença remunerada.** (Vide Decreto nº 6.691, de 2008)

Parágrafo único. **No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 (um) ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 (trinta) dias.**

RE 778889 (Info 817)

Os prazos da licença-adoptante não podem ser inferiores ao prazo da licença-gestante, o mesmo valendo para as respectivas prorrogações. Em relação à licença-adoptante, não é possível fixar prazos diversos em função da idade da criança adotada. STF. Plenário.

Seção VI - Da Licença por Acidente em Serviço

Art. 211. Será licenciado, **com remuneração integral**, o servidor acidentado em serviço.

Art. 212. Configura acidente em serviço o **dano físico ou mental** sofrido pelo servidor, que se relacione, mediata ou imediatamente, com as atribuições do cargo exercido.

Parágrafo único. **Equipara-se** ao acidente em serviço o dano:

I - decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo;

II - sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa.

Art. 213. O servidor acidentado em serviço que **necessite de tratamento especializado** **poderá** ser tratado em **instituição privada**, à conta de recursos públicos.

Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui **medida de exceção** e somente será admissível quando inexisterem meios e recursos adequados em instituição pública.

Art. 214. A **prova do acidente** será feita no prazo de **10 (dez) dias**, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem.

Seção VII - Da Pensão

Art. 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à **pensão por morte**, observados os limites estabelecidos no inciso XI do caput do art. 37 da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

Art. 216. (Revogado pela Medida Provisória nº 664, de 2014) (Vigência) (Revogado pela Lei nº 13.135, de 2015)

Art. 217. São **beneficiários** das pensões:

I - o **cônjuge**; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

a) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

b) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

c) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

d) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

e) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

II - o **cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato, com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente**; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

a) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

b) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

c) Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

d) (Revogada); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

III - o **companheiro ou companheira que comprove união estável como entidade familiar**; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

IV - o **filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos**: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

a) **seja menor de 21 (vinte e um) anos**; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

b) **seja inválido**; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

c) (Vide Lei nº 13.135, de 2015) (Vigência)

d) **tenha deficiência intelectual ou mental;** (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

V - **a mãe e o pai que comprovem dependência econômica do servidor;** e (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

VI - **o irmão de qualquer condição que comprove dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso IV.** (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 1º A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos I a IV do caput **exclui** os beneficiários referidos nos incisos V e VI. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 2º A concessão de pensão aos beneficiários de que trata o inciso V do caput **exclui** o beneficiário referido no inciso VI. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 3º **O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor e desde que comprovada dependência econômica, na forma estabelecida em regulamento.** (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 4º (VETADO). (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Art. 218. **Ocorrendo habilitação de vários titulares à pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados.** (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 1º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 2º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 3º (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Art. 219. **A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data:** (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

I - **do óbito**, quando requerida em até **180 (cento e oitenta dias)** após o óbito, para os filhos menores de **16 (dezesesseis) anos**, ou em até **90 (noventa) dias** após o óbito, para os demais dependentes; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

II - **do requerimento**, quando requerida após o prazo previsto no inciso I do caput deste artigo; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

III - **da decisão judicial**, na hipótese de morte presumida. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

INÍCIO DA PENSÃO POR MORTE		
Do óbito	Do requerimento	Da decisão judicial
Para filhos até 16 anos requerida até 180 dias e para os demais dependentes requerida em até 90 dias	Se não solicitado no prazo da esquerda	Quando se tratar de morte presumida

§ 1º A concessão da pensão por morte **não será protelada** pela falta de habilitação de outro possível dependente e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependente só produzirá efeito a partir da **data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado**. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 2º Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição de dependente, este **poderá** requerer a sua **habilitação provisória** ao benefício de pensão por morte, **exclusivamente** para fins de rateio dos valores com outros dependentes, **vedado** o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 3º Nas ações em que for parte o **ente público responsável pela concessão da pensão por morte**, este **poderá** proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, **vedado** o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, **ressalvada a existência de decisão judicial em contrário**. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 4º Julgada **improcedente** a ação prevista no § 2º ou § 3º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 5º Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores **indevidamente** pagos em função de nova habilitação. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Art. 220. **Perde** o direito à pensão por morte: (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

I - após o trânsito em julgado, o beneficiário condenado pela prática de **crime** de que tenha **dolosamente** resultado a morte do servidor; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

II - o cônjuge, o companheiro ou a companheira se comprovada, a qualquer tempo, **simulação ou fraude** no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim **exclusivo** de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo judicial no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

Art. 221. Será concedida **pensão provisória por morte presumida** do servidor, nos seguintes casos:

I - declaração de ausência, pela autoridade judiciária competente;

II - desaparecimento em desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço;

III - desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança.

Parágrafo único. A pensão provisória **será transformada em vitalícia ou temporária**, conforme o caso, decorridos **5 (cinco) anos** de sua vigência, **ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado**.

Art. 222. Acarreta **perda da qualidade de beneficiário**:

I - o seu falecimento;

II - a anulação do casamento, quando a decisão ocorrer após a concessão da pensão ao cônjuge;

III - a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas a e b do inciso VII do caput deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

IV - o implemento da idade de 21 (vinte e um) anos, pelo filho ou irmão; (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

V - a acumulação de pensão na forma do art. 225;

VI - a renúncia expressa; e (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

VII - em relação aos beneficiários de que tratam os incisos I a III do caput do art. 217: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

a) o decurso de 4 (quatro) meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 (dezoito) contribuições mensais ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 (dois) anos antes do óbito do servidor; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

b) o decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 (dezoito) contribuições mensais e pelo menos 2 (dois) anos após o início do casamento ou da união estável: (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

1) 3 (três) anos, com menos de 21 (vinte e um) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

2) 6 (seis) anos, entre 21 (vinte e um) e 26 (vinte e seis) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

3) 10 (dez) anos, entre 27 (vinte e sete) e 29 (vinte e nove) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

4) 15 (quinze) anos, entre 30 (trinta) e 40 (quarenta) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

5) 20 (vinte) anos, entre 41 (quarenta e um) e 43 (quarenta e três) anos de idade; (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

6) vitalícia, com 44 (quarenta e quatro) ou mais anos de idade. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 1º A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 2º Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso III ou os prazos previstos na alínea “b” do inciso VII, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 (dezoito) contribuições mensais ou da comprovação de 2 (dois) anos de casamento ou de união estável. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 3º Após o transcurso de **pelo menos 3 (três) anos** e desde que nesse período se verifique o **incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única, para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas, em números inteiros, novas idades para os fins previstos na alínea “b” do inciso VII do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado o acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento.** (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 4º O tempo de contribuição a Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) ou ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) será **considerado na contagem das 18 (dezoito) contribuições mensais** referidas nas alíneas “a” e “b” do inciso VII do caput. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

§ 5º **Na hipótese de o servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício.** (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 6º O beneficiário que não atender à convocação de que trata o § 1º deste artigo terá o **benefício suspenso**, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 95 da Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 7º O exercício de atividade remunerada, **inclusive** na condição de microempreendedor individual, **não impede** a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

§ 8º No ato de requerimento de benefícios previdenciários, **não será exigida apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência**, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. (Incluído pela Lei nº 13.846, de 2019)

Art. 223. **Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os cobeneficiários.** (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

I - (Revogado); (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

II - (Revogado). (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Art. 224. As pensões serão **automaticamente atualizadas** na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do art. 189.

Art. 225. **Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão** deixada por mais de um cônjuge ou companheiro ou companheira e de mais de 2 (duas) pensões. (Redação dada pela Lei nº 13.135, de 2015)

Seção VIII - Do Auxílio-Funeral

Art. 226. O **auxílio-funeral** é devido à família do servidor falecido na atividade ou aposentado, em valor equivalente a **um mês da remuneração ou provento**.

§ 1º No caso de **acumulação legal de cargos**, o auxílio será **pago somente em razão do cargo de maior remuneração**.

§ 2º (VETADO).

§ 3º O auxílio será pago no prazo de **48 (quarenta e oito) horas**, por meio de **procedimento sumaríssimo**, à pessoa da família que houver custeado o funeral.

Art. 227. Se o funeral for **custeado por terceiro**, este será indenizado, observado o disposto no artigo anterior.

Art. 228. Em caso de falecimento de servidor em **serviço fora do local de trabalho**, **inclusive no exterior**, as despesas de transporte do corpo **correrão à conta de recursos da União, autarquia ou fundação pública**.

Seção IX - Do Auxílio-Reclusão

Art. 229. À família do servidor ativo é devido o auxílio-reclusão, nos seguintes valores:

I - **dois terços** da remuneração, quando afastado por motivo de prisão, em flagrante ou preventiva, determinada pela autoridade competente, enquanto perdurar a prisão;

II - **metade** da remuneração, durante o afastamento, em virtude de condenação, por sentença definitiva, a pena que não determine a perda de cargo.

§ 1º Nos casos previstos no inciso I deste artigo, o servidor terá direito à **integralização da remuneração**, desde que **absolvido**.

§ 2º O pagamento do auxílio-reclusão cessará a partir do dia imediato àquele em que o servidor for posto em liberdade, ainda que condicional.

§ 3º **Ressalvado o disposto neste artigo**, o auxílio-reclusão será devido, nas **mesmas condições da pensão por morte**, aos dependentes do segurado recolhido à prisão. (Incluído pela Lei nº 13.135, de 2015)

Capítulo III - Da Assistência à Saúde

Art. 230. A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende **assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica**, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em regulamento. (Redação dada pela Lei nº 11.302 de 2006)

§ 1º Nas hipóteses previstas nesta Lei em que seja exigida perícia, avaliação ou inspeção médica, na ausência de médico ou junta médica oficial, para a sua realização o órgão ou entidade celebrará, preferencialmente, convênio com unidades de atendimento do sistema público de saúde, entidades sem fins lucrativos declaradas de utilidade pública, ou com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 2º Na impossibilidade, **devidamente justificada**, da aplicação do disposto no parágrafo anterior, o órgão ou entidade promoverá a contratação da prestação de serviços por pessoa jurídica, que constituirá junta médica especificamente para esses fins, indicando os nomes e especialidades dos seus integrantes, com a

comprovação de suas habilitações e de que não estejam respondendo a processo disciplinar junto à entidade fiscalizadora da profissão. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 3º Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a: (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)

I - celebrar convênios **exclusivamente** para a prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo órgão regulador, no prazo de **180 (cento e oitenta) dias** da vigência desta Lei, normas essas também aplicáveis aos convênios existentes até 12 de fevereiro de 2006; (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)

II - contratar, mediante licitação, na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador; (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)

III - (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)

§ 4º (VETADO) (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)

§ 5º **O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de assistência à saúde.** (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006)

Capítulo IV - Do Custeio

Art. 231. (Revogado pela Lei nº 9.783, de 28.01.99)

Título VII

Capítulo Único - Da Contratação Temporária de Excepcional Interesse Público

Art. 232. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)

Art. 233. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)

Art. 234. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)

Art. 235. (Revogado pela Lei nº 8.745, de 9.12.93)

Título VIII

Capítulo Único - Das Disposições Gerais

Art. 236. O Dia do Servidor Público será comemorado a **vinte e oito de outubro**.

Art. 237. **Poderão** ser instituídos, no âmbito dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, os seguintes incentivos funcionais, além daqueles já previstos nos respectivos planos de carreira:

I - prêmios pela apresentação de ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento de produtividade e a redução dos custos operacionais;

II - concessão de medalhas, diplomas de honra ao mérito, condecoração e elogio.

Art. 238. Os prazos previstos nesta Lei serão contados em **dias corridos**, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, ficando prorrogado, para o primeiro dia útil seguinte, o prazo vencido em dia em que não haja expediente.

Art. 239. Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, o servidor **não poderá** ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer discriminação em sua vida funcional, nem eximir-se do cumprimento de seus deveres.

Art. 240. Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o **direito à livre associação sindical e os seguintes direitos**, entre outros, dela decorrentes:

a) de ser representado pelo sindicato, inclusive como substituto processual;

b) de inamovibilidade do dirigente sindical, até um ano após o final do mandato, **exceto se a pedido**;

c) de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o valor das mensalidades e contribuições definidas em assembleia geral da categoria.

d) (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

e) (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 241. Consideram-se da **família do servidor**, além do cônjuge e filhos, quaisquer pessoas que vivam às suas expensas e constem do seu assentamento individual.

Parágrafo único. **Equipara-se** ao cônjuge a companheira ou companheiro, que comprove **união estável como entidade familiar**.

Art. 242. Para os fins desta Lei, considera-se sede o município onde a repartição estiver instalada e onde o servidor tiver exercício, em caráter permanente.

Título IX

Capítulo Único - Das Disposições Transitórias e Finais

Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta Lei, na qualidade de servidores públicos, os servidores dos Poderes da União, dos ex-Territórios, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952 - Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.

§ 1º Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta Lei ficam transformados em cargos, na data de sua publicação.

§ 2º As funções de confiança exercidas por pessoas não integrantes de tabela permanente do órgão ou entidade onde têm exercício ficam transformadas em cargos em comissão, e mantidas enquanto não for implantado o plano de cargos dos órgãos ou entidades na forma da lei.

§ 3º As Funções de Assessoramento Superior - FAS, exercidas por servidor integrante de quadro ou tabela de pessoal, ficam extintas na data da vigência desta Lei.

§ 4º (VETADO).

§ 5º O regime jurídico desta Lei é extensivo aos serventuários da Justiça, remunerados com recursos da União, no que couber.

§ 6º Os empregos dos servidores estrangeiros com estabilidade no serviço público, enquanto não adquirirem a nacionalidade brasileira, passarão a integrar tabela em extinção, do respectivo órgão ou entidade, sem prejuízo dos direitos inerentes aos planos de carreira aos quais se encontrem vinculados os empregos.

§ 7º Os servidores públicos de que trata o caput deste artigo, não amparados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, poderão, no interesse da Administração e conforme critérios estabelecidos em regulamento, ser exonerados mediante indenização de um mês de remuneração por ano de efetivo exercício no serviço público federal. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 8º Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no parágrafo anterior. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

§ 9º Os cargos vagos em decorrência da aplicação do disposto no § 7º poderão ser extintos pelo Poder Executivo quando considerados desnecessários. (Incluído pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 244. Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores abrangidos por esta Lei, ficam transformados em anuênio.

Art. 245. A licença especial disciplinada pelo art. 116 da Lei nº 1.711, de 1952, ou por outro diploma legal, fica transformada em licença-prêmio por assiduidade, na forma prevista nos arts. 87 a 90.

Art. 246. (VETADO).

Art. 247. Para efeito do disposto no Título VI desta Lei, haverá ajuste de contas com a Previdência Social, correspondente ao período de contribuição por parte dos servidores celetistas abrangidos pelo art. 243. (Redação dada pela Lei nº 8.162, de 8.1.91)

Art. 248. As pensões estatutárias, concedidas até a vigência desta Lei, passam a ser mantidas pelo órgão ou entidade de origem do servidor.

Art. 249. Até a edição da lei prevista no § 1º do art. 231, os servidores abrangidos por esta Lei contribuirão na forma e nos percentuais atualmente estabelecidos para o servidor civil da União conforme regulamento próprio.

Art. 250. O servidor que já tiver satisfeito ou vier a satisfazer, dentro de 1 (um) ano, as condições necessárias para a aposentadoria nos termos do inciso II do art. 184 do antigo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, Lei nº 1.711, de 28 de outubro de 1952, aposentar-se-á com a vantagem prevista naquele dispositivo. (Mantido pelo Congresso Nacional)

Art. 251. (Revogado pela Lei nº 9.527, de 10.12.97)

Art. 252. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir do primeiro dia do mês subsequente.